

Tema 4570 -TEMA PRESUPUESTO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

(Actualizado el 8/abril/2026)

Válido para convocatorias de:
Administrativos (C1) y Auxiliares (C2) del Servicio Canario de Salud y de la
Comunidad Autónoma de Canarias

Tema 4570

PRESUPUESTO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



ACADEMIA LAS CORTES
Método, preparación y contenidos a cargo de Víctor Cabeza
Preparador de oposiciones de administrativos y auxiliares
www.academialascortes.com – info@academialascortes.com - 633 32 44 32



Tema 4570 – PRESUPUESTO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Marco normativo
lr – Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
lr – Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
lr – Decreto 146/2009, 24 noviembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO).
lr – Decreto 127/2014, 23 diciembre, de aprobación e implantación del Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación SEFLOGIC
lr – Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2026.

CONTROL DE CAMBIOS	
Fecha	Asunto cambiado
16-ago-22	Creación del módulo
29-jun-23	Se añaden artículos a todo el temario para completar la normativa canaria
20-mayo-24	Se actualiza el art. 21.3 de la Ley 11/2006 por la disposición final 1.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre
2-sep-24	Se actualiza la derogación del Decreto 146/2009 por el Decreto 127/2014.

ÍNDICE

El Presupuesto en la Constitución	3
Ley Canaria 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.....	5
TÍTULO I. Del ámbito de aplicación y régimen de la Hacienda Canaria.....	5
TÍTULO II - De la programación presupuestaria y de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.....	11

TÍTULO III. - De la Gestión Presupuestaria.....	32
TÍTULO V - Del Tesoro, de la Deuda y de las operaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Canarias.....	42
TÍTULO VIII - Del control de la gestión económico-financiera del sector público.....	48
TÍTULO X - De las responsabilidades.....	51
HOJA DE RUTA	52
Test Elaborados (No Reales)	56



El Presupuesto en la Constitución

Artículo 134 (los Presupuestos Generales del Estado)

1. corresponde al **Gobierno** la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las **Cortes Generales** su **examen, enmienda y aprobación**.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán **carácter anual (NATURAL Enero-Diciembre)**, incluirán la **totalidad** de los gastos e ingresos del **sector público estatal (lo que dependa de la AGE)** y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
3. El **Gobierno** deberá presentar ante el **Congreso** de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos **3 meses antes** de la expiración de los del año anterior. **(Esto para el Estado: AGE 1 de octubre. En Canarias antes del 1 de Noviembre ante el Parlamento de Canarias).**
4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara **antes del primer día** del ejercicio económico correspondiente, se considerarán **automáticamente prorrogados** los Presupuestos del ejercicio anterior **(en sus Créditos Iniciales)** hasta la aprobación de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar **proyectos de ley** que impliquen **aumento del gasto público o disminución de los ingresos** correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
6. Toda **proposición o enmienda (que no proviene del Gobierno)** que suponga **aumento de los créditos o disminución de los ingresos** presupuestarios **requerirán** la **conformidad del Gobierno** **(el Gobierno tiene derecho a veto en este caso)** para su tramitación.
7. La Ley de Presupuestos **no puede crear tributos**. Podrá **modificarlos** cuando una **ley tributaria sustantiva** así lo prevea **(se refiere a la ley creadora y reguladora de cada tributaria)**.

Conv. AGE 2010 A2 - 90. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta respecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado?

- a) En ningún caso puede crear tributos ni modificarlos.
- b) Puede tanto crear como modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea
- c) No puede crear tributos y podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea
- d) Puede crear y modificar tributos en todo caso, al ser una norma con rango de ley. 90-C

Conv. AGE 2009 A2 - 91.- ¿Puede la Ley de Presupuestos Generales del Estado regular cualquier materia?

- a) En ningún caso, debe limitarse a regular los aspectos presupuestarios.
- b) Sí, por tratarse de una norma con rango de Ley.
- c) Sí, siempre y cuando la materia guarde relación directa con los ingresos y los gastos del Presupuesto y sea un complemento necesario para la mejor ejecución del Presupuesto o de la política económica del Gobierno.
- d) La única limitación es la creación de tributos prohibida por el artículo 134 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 91-C

Conv. AGE 2006 A2 - 74. ¿Qué requerirá toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios realizada durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos?:

- a. La consulta previa al Tribunal de Cuentas.
 - b. Una mayoría reforzada para su aprobación.
 - c. La conformidad del Gobierno.
 - d. Un informe favorable de la Comisión Mixta de Presupuestos. 74-C
- Conv. AGE 2006 A2 - 75. Los Presupuestos Generales del Estado comprenden:**
- a. Los presupuestos de todas las Administraciones públicas centrales y territoriales.
 - b. Los presupuestos de todas las entidades integrantes del sector público estatal.
 - c. Los presupuestos de las administraciones estatal y local, pero no de las Comunidades Autónomas.
 - d. Los presupuestos de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y sus Entidades Públicas Empresariales, pero no de las Sociedades Estatales ni de las Fundaciones Públicas Estatales. 75-B

Conv. PI C1 AGE 2007 - 11. Señale la afirmación falsa de acuerdo con la Constitución Española, y en relación con la actividad presupuestaria del sector público:

- a) La programación y ejecución responderán a los principios de eficiencia y economía.
- b) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen enmienda y aprobación.
- c) Toda proposición o enmienda que suponga una **disminución de los créditos** requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación.
- d) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 11-C

Conv. PI C1 AGE 2007 - 14. ¿Qué ocurre si el primer día del ejercicio presupuestario no estuvieran aún aprobados los correspondientes presupuestos?:

- a) No se podrán acometer nuevos gastos ni liquidar ingresos hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos.
- b) El Gobierno puede disponer, con carácter provisional, la entrada en vigor del proyecto que en ese momento se esté tramitando en las Cortes, pero cuando este se apruebe definitivamente, deberá realizar las correcciones oportunas.
- c) Se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos iniciales del ejercicio anterior.
- d) El Gobierno procederá a la disolución de las Cortes y a convocar nuevas elecciones. 14-C

Conv. PI C1 AGE 2006 - 1. Indique la afirmación falsa en relación con el denominado ciclo presupuestario.

- a) La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde exclusivamente al Gobierno.
- b) Cada año deben elaborarse escenarios presupuestarios plurianuales que determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes.
- c) La gestión del presupuesto se realiza a través de las fases de aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.
- d) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano consultivo del Gobierno para la elaboración, ejecución y control del ciclo presupuestario. 1-D





Conv. Aux. C2 AGE 2009 - 29. Según la Constitución, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Gobierno:

- a) Debe presentarse ante las Cortes Generales al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- b) Debe presentarse ante el Senado al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- c) Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- d) Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 29-D

Conv. Aux. C2 AGE 2008- 27) Señale la respuesta FALSA. De acuerdo con la Constitución, los Presupuestos Generales del Estado:

- a) Son elaborados por el Gobierno.
- b) Son examinados y aprobados por las Cortes Generales.
- c) Tienen carácter bianual.
- d) Incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal. 27-C

Conv. Aux. C2 AGE 2007 - 27) Señale la afirmación correcta en relación con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado:

- a) En el primer semestre de cada año se fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes.
- b) El proyecto de Presupuestos será remitido a las Cortes Generales antes del 1 de septiembre.
- c) Si bien la Ley de Presupuestos puede crear tributos, no puede modificarlos.
- d) Los Presupuestos Generales del Estado alcanzan al sector público administrativo, pero no al sector público empresarial. 27-A

Conv. Aux. C2 AGE 2006 -30. Señale la afirmación falsa. De acuerdo con la Constitución Española, y en relación con la actividad presupuestaria del sector público:

- a. La programación y ejecución responderán a los principios de eficiencia y economía.
- b. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
- c. Toda proposición o enmienda que suponga una disminución de los créditos requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación.
- d. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 30-C

Conv. Aux. C2 AGE 2005 -52) De acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Española, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Gobierno debe presentarse ante:

- a) Las Cortes Generales, al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- b) El Senado, al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- c) El Congreso de los Diputados, al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- d) Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 52-D

Conv. Aux. C2 AGE 2005 -53) Señale la afirmación correcta en relación con los Presupuestos Generales del Estado

- a) Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
- b) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos.
- c) Los Presupuestos Generales del Estado contienen una previsión de los gastos que se espera realizar durante el ejercicio. 53-B
- d) Si la Ley de Presupuestos no se aprueba dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior.

Conv. Aux. C2 AGE 2004 -56. Los Presupuestos Generales del Estado son:

- a) Aprobados por el Gobierno, y examinados y enmendados por las Cortes Generales
- b) Examinados por las Cortes Generales, y enmendados por el Gobierno
- c) Elaborados por el Gobierno, y examinados, enmendados y aprobados por las Cortes Generales
- d) Elaborados por el Gobierno, examinados por el Tribunal de Cuentas y aprobados por las Cortes Generales 56-C

Conv. Aux. C2 AGE 2004 -57. No forman parte de los Presupuestos Generales del Estado los presupuestos de:

- a) Las Entidades Públicas Empresariales
- b) Los Organismos Autónomos
- c) Las Corporaciones Locales
- d) La Seguridad Social 57-C



Ley Canaria 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

(BOC 19-Dic-2006) (entrada en vigor el 1/1/2008).

TÍTULO I. Del ámbito de aplicación y régimen de la Hacienda Canaria

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto la **regulación de la actividad económico-financiera del sector público autonómico**.

Artículo 2. Sector público autonómico.

1. A los efectos de esta ley forman parte del sector público autonómico:

- a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (las 12 consejerías)
- b) Los **organismos autónomos**, dependientes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- c) Las **entidades públicas empresariales** definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d) Las **entidades públicas** distintas de las mencionadas en los párrafos b) y c).
- e) Las **sociedades mercantiles públicas** definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- f) Las **fundaciones públicas** definidas en la Ley de Fundaciones Canarias.
- g) Los **consorcios** dotados de personalidad jurídica a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local cuando queden adscritos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. Se regula por esta ley el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

3. La presente ley no será de aplicación al Parlamento de Canarias, que goza de plena autonomía presupuestaria y financiera de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias. No obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo aquello no previsto en las normas aprobadas por la Cámara en virtud de su autonomía presupuestaria, regirá supletoriamente la normativa autonómica.

Se modifica por la disposición final 2.1 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre de 2021.

Artículo 3. Clasificación del sector público.

A los efectos de esta Ley, el sector público se divide en: **VILLANCICO**:

1. Sector público con **presupuesto limitativo**, integrado por la **Administración Pública** de la Comunidad Autónoma de Canarias, los **organismos autónomos** y las entidades mencionadas en los párrafos d y g del artículo anterior en las que concurra alguna de las siguientes características:
 - a. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de distribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso, sin ánimo de lucro.
 - b. Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.
2. Sector público con **presupuesto estimativo**, integrado por los entes a los que hacen referencia las letras c, e y f (**entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones**) del artículo anterior y las señaladas en los párrafos d y g del citado artículo, no incluidas en el apartado 1 de este artículo.



CAPÍTULO II - Del Régimen de la Hacienda Pública

Sección 1.ª Régimen jurídico y principios de la actividad económico-financiera

Artículo 4. Régimen jurídico aplicable.

1. El régimen económico y financiero del sector público se regula en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales y en la normativa comunitaria. En particular se someterán a su normativa específica los derechos públicos de carácter tributario.

2. Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho común.

Artículo 5. Principios de la actividad económico-financiera.

La actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias se inspirará en los principios de economía, eficacia, eficiencia, programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad presupuestaria y transparencia; así como en los de legalidad y seguridad jurídica.

Sección 2.ª Hacienda Pública

Artículo 6. Concepto.

La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público.

Artículo 7. Recursos de la Hacienda Pública.

Constituyen los recursos de la Hacienda Pública los establecidos en el Estatuto de Autonomía, y aquéllos otros contemplados en las leyes.

Sección 3.ª Derechos de la Hacienda Pública

Artículo 8. Derechos de la Hacienda Pública.

1. Los derechos de la Hacienda Pública se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.

2. Son derechos de naturaleza pública los tributos y demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a entes del sector público, cuya actividad esté sujeta al derecho público, que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 9. Administración de los derechos.

1. La administración de los derechos económicos de la Hacienda Pública corresponde, según su titularidad, a la consejería competente en materia de Hacienda o al resto de las entidades que sujeten su actividad al derecho público, sin perjuicio de las competencias atribuidas por ésta u otras leyes a otros departamentos o entidades del sector público.

2. Dependerán funcionalmente de la consejería competente en materia de Hacienda o de la correspondiente entidad pública las personas físicas o jurídicas que tengan a su cargo la administración de ingresos respecto a la gestión, libramiento y rendición de cuentas de los mismos.

Artículo 10. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública.

1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública fuera de los casos regulados por las leyes.

2. No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de esta Ley.

3. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante decreto acordado en Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.



Sección 4.ª Derechos de naturaleza pública

Artículo 11. Normas generales.

1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se regularán por las reglas contenidas en esta Ley y en las normas especiales que les son aplicables. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias de carácter tributario que sean de aplicación de acuerdo con su sistema de fuentes.

2. El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrán encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determinen reglamentariamente.

3. La recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública podrá realizarse en período voluntario o en período ejecutivo, siendo de aplicación las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.

4. La providencia de apremio respecto de los derechos económicos de naturaleza pública distintos de los tributos se dictará por los titulares de los Servicios de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria. No obstante, las personas responsables de la recaudación de las entidades públicas distintas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dictarán las providencias de apremio respecto de los derechos económicos que deriven del ejercicio de las potestades administrativas de tales entidades.

Artículo 12. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública.

1. Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de naturaleza pública por su normativa reguladora, la cobranza de tales derechos se efectuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y gozará de las prerrogativas establecidas para los tributos en las normas de carácter tributario.

2. El carácter privilegiado de los créditos de la Hacienda Pública otorga a ésta el derecho de abstención en los procesos concursales, en cuyo curso, no obstante, podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para la persona deudora que las recogidas en el acuerdo o convenio que pongan fin al proceso judicial. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos.

Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá autorización del órgano con competencia en materia tributaria cuando se trate de créditos cuya gestión recaudatoria le corresponda, de conformidad con la Ley o en virtud de convenio, con observancia, en este caso, de lo convenido. En los restantes créditos de la Hacienda Pública la competencia corresponde al consejero competente en materia de Hacienda.

Reglamentariamente se establecerán los procedimientos para asegurar la adecuada coordinación en los procedimientos concursales en que concurren créditos de la Hacienda Pública con créditos del resto de las entidades que integran el sector público canario, y en aquellos procedimientos concursales en los que se concurre con procedimientos judiciales o administrativos de ejecución singular correspondientes a las referidas entidades.

3. Cuando concurren otros entes integrantes del sector público autonómico con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tendrá preferencia para el cobro de los créditos ésta última.

Artículo 13. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública.

1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho.

2. Los derechos de naturaleza pública se extinguen por las causas previstas en las normas de carácter tributario y las demás previstas en las leyes.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley y en la normativa reguladora de cada derecho, el procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los mismos se someterán a lo establecido en la normativa tributaria.



Artículo 14. Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública.

Será de aplicación a los derechos de naturaleza pública distintos de los tributos, la normativa tributaria en materia de aplazamiento y fraccionamiento.

Artículo 15. Compensación de deudas.

1. En los casos y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor de la persona deudora.

Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público.

Cuando una liquidación cuyo importe haya sido ingresado total o parcialmente sea anulada y sustituida por otra, se disminuirá ésta en la cantidad previamente ingresada.

2. La extinción mediante compensación de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales tengan con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se regulará por su legislación específica.

3. Las leyes reguladoras de los distintos ingresos de derecho público podrán prever el establecimiento de sistemas de cuenta corriente a efectos de facilitar la compensación y el pago de los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública.

4. Las deudas que las entidades de derecho público, integrantes del sector público autonómico, tengan con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrán realizarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Asimismo, serán compensables las deudas vencidas, líquidas y exigibles que tengan entre sí las entidades de derecho público que formen parte del sector público autonómico.

5. La ley establecerá los supuestos en los que los créditos y débitos que diversos sujetos ostenten frente a la Hacienda Pública puedan, a solicitud de éstos, ser tratados unitariamente a efectos de su compensación.

Artículo 16. Prescripción de los derechos (los tributos que son una obligación de los ciudadanos para la Administración lo identifica como derechos) **de la Hacienda Pública.**



1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, **prescribirá a los 4 años** el derecho de la Hacienda Pública:

a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.

3. Los derechos de la Hacienda Pública declarados prescritos deberán ser dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública se ajustará a lo previsto en la normativa reguladora de la responsabilidad contable.

Artículo 17. Revisión de los actos recaudatorios.

Contra los actos recaudatorios de los derechos económicos de naturaleza pública, distintos de los tributos, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y demás entidades que sujeten su actividad al derecho público podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 18. Derechos económicos de baja cuantía.

El consejero competente en materia de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.





Artículo 19. Intereses de demora.

1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública que no sean ingresadas por dichas entidades en el Tesoro en los plazos establecidos.
2. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o período de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuestos para dichos ejercicios.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.

Sección 5.ª Derechos de naturaleza privada

Artículo 20. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública.

La efectividad de los derechos de naturaleza privada se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública, en virtud de una relación jurídica de derecho privado, en los casos y con las condiciones que establezca el consejero competente en materia de Hacienda, para los correspondientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el resto de los entes del sector público autonómico con presupuesto limitativo, conforme a lo que establezca el órgano competente del correspondiente ente, previo informe vinculante de la consejería competente en materia de Hacienda.





Sección 6.ª Obligaciones de la Hacienda Pública

Artículo 21. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones.

1. Las obligaciones de la Hacienda Pública nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.

2. Las obligaciones de la Hacienda Pública sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.

~~3. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor o la acreedora no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.~~

NUEVO: 3. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor o la acreedora no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación. No será necesaria la prestación de garantía en el caso de abono anticipado relativo a las aportaciones dinerarias y encargos cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público autonómico o una entidad que tenga reconocida la cualidad de medio propio personificado respecto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias

Se modifica el apartado 3 por la disposición final 1.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre

Artículo 22. Extinción de las obligaciones.

Las obligaciones de la Hacienda Pública se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.

La gestión de los créditos presupuestarios en orden a extinguir las obligaciones de la Hacienda Pública se realizará de conformidad con lo dispuesto en el título III de esta Ley y disposiciones de desarrollo.

Artículo 23. Prerrogativas.

1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.

Artículo 24. Intereses de demora.

Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 19 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.





Artículo 25. Prescripción de las obligaciones.

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los 4 años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública que hayan prescrito, causarán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

TÍTULO II - De la programación presupuestaria y de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

CAPÍTULO I - Programación presupuestaria y gestión por objetivos

Artículo 26. Escenarios presupuestarios plurianuales. VILLANCICO:

1. Con carácter previo al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, aprobará en el **primer cuatrimestre del año, los escenarios presupuestarios**, elaborados por los entes del sector público con presupuesto limitativo, referidos a los **3 ejercicios siguientes**.

2. Los escenarios presupuestarios estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos.

a) El **escenario de ingresos** se detallará, como mínimo, a nivel de capítulo, y se confeccionará teniendo en cuenta las previsiones económicas y otras contingencias que afecten a las mismas.

b) El **escenario de gastos** se detallará, como mínimo, a nivel de capítulo, y considerará las previsiones económicas y los compromisos futuros de gastos existentes en el momento de su elaboración, así como otras contingencias que afecten a los gastos.

3. El procedimiento de elaboración y estructura se establecerá por orden del consejero con competencia en materia de Hacienda, en la que se determinará, entre otras materias, el plazo, la documentación y forma de remisión a dicho departamento.

4. En todo caso, los escenarios plurianuales tendrán en cuenta lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y se adecuarán a los objetivos de estabilidad presupuestaria en los términos y plazos establecidos en la legislación del Estado.

5. Tanto los escenarios presupuestarios plurianuales, como los programas de actuación plurianual serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias en el mes siguiente a su aprobación.

Artículo 27. Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera.

1. Los sujetos que integran el sector público autonómico adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa.

2. La programación y ejecución de la actividad económico-financiera del sector público autonómico tendrá como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resultados, contribuyendo a la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función de los recursos disponibles.

3. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias observará los adecuados cauces de cooperación y coordinación con otras Administraciones públicas, a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota el sector público autonómico.

4. Los titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público autonómico serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos.





^

Artículo 28. Programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto limitativo.

1. Los entes del sector público con presupuesto limitativo que así lo establezca una ley sectorial o que anualmente determine el Gobierno elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a dos años ni superior a tres, salvo que por razones debidamente justificadas se deba establecer otro mayor.

Los programas de actuación plurianual de cada centro gestor de gastos con presupuesto limitativo deberán ser coherentes con las políticas sectoriales de competencia del sujeto afectado, las estructuras presupuestarias y con el escenario plurianual.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del titular del departamento correspondiente, su aprobación, pudiendo determinar la sustitución de los planes o programas sectoriales que, conforme a la norma que los regula, deban elaborarse, siempre que los mismos contengan, además de los requisitos señalados en el apartado anterior, los que establezca su regulación específica.

3. En los supuestos en los que el programa de actuación plurianual contenga materias competencia de varios departamentos u organismos, la propuesta se realizará conjuntamente.

4. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianual, en los que deberá integrarse la evaluación previa del impacto de género, se establecerá por el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda.

5. El programa de actuación plurianual contendrá, como mínimo, los objetivos a alcanzar, las acciones a desarrollar territorialmente, los medios personales, materiales y financieros necesarios y los indicadores precisos para el seguimiento y evaluación de los mismos.

En los casos de asunción o traspaso de competencias de materias comprendidas en el mismo, deberá procederse a su modificación en el plazo máximo de cuatro meses.

Artículo 29. Programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto estimativo.

1. Los sujetos a los que hace referencia el artículo 3.2 de esta Ley elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a dos años ni superior a tres, cuyo contenido deberá ser coherente con el programa de actuación plurianual del departamento al que, en su caso, esté adscrito.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del titular del departamento al que esté adscrito el ente, la aprobación del mismo.

3. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianual en los que deberá integrarse la evaluación previa del impacto de género, se establecerá por el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda.

4. El programa de actuación plurianual contendrá, como mínimo, los objetivos a alcanzar, las acciones a desarrollar, las previsiones de explotación y de capital, y los indicadores precisos para el seguimiento y evaluación de los mismos.

Artículo 30. Programas de actuaciones plurianuales de los centros gestores.

1. Los programas de actuaciones plurianuales de los distintos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada departamento y se elaborarán por los titulares de los referidos centros.

2. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuaciones plurianuales de los centros gestores del gasto se establecerá por orden del departamento competente en materia de Hacienda.

Artículo 31. Asignación presupuestaria y objetivos.

1. Los Presupuestos Generales de las Comunidad Autónoma de Canarias se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas de actuaciones plurianuales de los distintos departamentos, con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran.

2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.

Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución participan.

^



Artículo 32. Sistema de objetivos.

1. Los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios establecerán, a través de la elaboración de los programas de actuaciones plurianuales a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley, un sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a la naturaleza y características de ésta.

2. Los sistemas de gestión y control de los gastos públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas.

Artículo 33. Balance de resultados e informe de gestión.

Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa de actuación plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto.

Artículo 34. Evaluación de políticas de gasto.

El departamento competente en materia de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará la evaluación de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden.

Artículo 35. Definición.

VILLANCICO: Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias **constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos (INGRESOS) y obligaciones (GASTOS) a liquidar durante el ejercicio** por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

Artículo 36. Alcance subjetivo.

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estarán integrados por:
 - a. Los presupuestos de los sujetos del sector público con **presupuesto limitativo**.
 - b. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con **presupuesto estimativo**.
2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias **se presentarán y aprobarán atendiendo al cumplimiento** del objetivo de **estabilidad presupuestaria**, en los términos establecidos en la legislación estatal.

Artículo 37. Ámbito temporal.

El ejercicio **presupuestario coincidirá con el año natural** y a él se imputarán, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 52 de esta Ley:

- a. los **derechos liquidados durante el mismo**, cualquiera que sea **el período de que deriven**, y
- b. las **obligaciones reconocidas** (el servicio, suministro u obra que se factura se terminó hasta el 31 de diciembre pero la factura puede llevar fecha hasta 15 de enero) **hasta el 15 de enero siguiente** (En el Estado –AGE- son hasta el 31 de diciembre), siempre que correspondan a **adquisiciones, obras, servicios**, prestaciones o gastos en general **realizados antes de la expiración del ejercicio** presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.



Según Ley de presupuestos de la CAC para 2026 (BOC 256 de Lunes 29 de diciembre de 2025)

Artículo 6. Temporalidad de los créditos.

Corresponde al Gobierno autorizar la imputación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores cuyo importe, individual o acumulativamente, supere el 10% del crédito inicial correspondiente a la sección, servicio, programa y capítulo, salvo que de la aplicación de dicho porcentaje resultase una cantidad inferior a 500.000 euros, excepto para los gastos de ejercicios anteriores derivados de la aplicación del párrafo f) del artículo 23, en relación con lo señalado en el apartado 2.1.u) del anexo 1, de los cuales se dará cuenta al Gobierno de Canarias una vez contabilizados.

Artículo 38. Procedimiento de elaboración. **VILLANCICO:**

1. El Gobierno, **a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda**, establecerá, **en el marco de lo establecido en los escenarios plurianuales**, las directrices a las que se someterá la elaboración del presupuesto.





2. La elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a las siguientes normas:

- a. **VILLANCICO:** Los departamentos remitirán a la consejería competente en materia de Hacienda:
 - I. Los anteproyectos de sus respectivos estados de gastos.
 - II. Los anteproyectos de los estados de ingresos y gastos y de recursos y dotaciones, según proceda, de los entes con presupuesto limitativo y estimativo, respectivamente, que dependan funcionalmente del mismo.
 - b. El órgano competente del Parlamento, a efectos de su integración en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitirá el presupuesto de la institución.
 - c. **VILLANCICO:** El anteproyecto del estado de ingresos de la Administración Pública se elaborará por la consejería competente en materia de Hacienda.
3. **VILLANCICO:** El procedimiento y los plazos para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecerán por el consejero competente en materia de Hacienda.
4. Corresponderá al consejero competente en materia de Hacienda elevar al Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el ámbito de la Administración de una Comunidad Autónoma

Ley de Presupuestos = Parlamento

El Proyecto de ley de Presupuesto = Csjo.
Gbno

El Anteproyecto de ley de Presupuesto = El
consejero de Hacienda

Artículo 39. Remisión al Parlamento.

1. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en el artículo 42 de esta Ley, será remitido al Parlamento de Canarias **antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.**

2. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se acompañará la siguiente documentación complementaria:

- a. Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto.
- b. Las memorias descriptivas de los programas de gasto.
- c. Un anexo con el desarrollo económico de los créditos presupuestarios de los entes con presupuesto limitativo, desglosado en operaciones corrientes y operaciones de capital.
- d. Un anexo de operaciones de capital.
- e. Un anexo de personal.
- f. La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente.
- g. Los estados consolidados de los presupuestos.
- h. Informe de los resultados presupuestarios previstos conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
- i. Los escenarios plurianuales.
- j. Un informe económico y financiero.
- k. Una memoria de los beneficios fiscales y de las previsiones de los recursos de naturaleza tributaria establecidos en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Artículo 40. Prórroga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. **VILLANCICO:** Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no se aprobara **antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior**, así como los créditos generados durante el ejercicio anterior y destinados a nuevas competencias, hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el *Boletín Oficial de Canarias*.

Artículo 41. Estructura de los presupuestos del sector público.

VILLANCICO: La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, por el **departamento competente en materia de Hacienda** teniendo en cuenta la organización del sector público, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir y su distribución territorial.





^

Artículo 42. Estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales del sector público con presupuesto limitativo.

1. Los estados de gastos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las **siguientes clasificaciones**:

a) La **clasificación orgánica**, que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los **distintos centros gestores de gasto** de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades, según proceda.

b) La **clasificación por programas** (OJO, ya no se llama clasificación FUNCIONAL, trampa que cayó en el último examen de 10 mar 2024), que deberá ser coherente con los programas de actuación plurianual, **agrupará los créditos por objetivos y finalidades**, pudiendo desagregarse en niveles inferiores.

PGTA. TRAMPA: CAC C1 2024 TL - 46. De acuerdo al artículo 42 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria señale cuál de las siguientes clasificaciones **no integrarán** los estados de gastos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo:

a) La clasificación orgánica. b) La clasificación por programas. c) La clasificación económica. d) La clasificación funcional 46-D

c) La **clasificación económica**, que agrupará los créditos por capítulos, separando las **operaciones corrientes** (cap del 1 al 4), las de capital (cap del 6 y 7) y las financieras (cap del 8 y 9). (Desde la LO de estabilidad presupuestaria de 2012 todas las CCAA y las EELL deben tener Cap. 5 Fondo de Contingencia).

Los **capítulos** se desglosarán en **artículos** y éstos, a su vez, en **conceptos**, que **podrán** subdividirse con el nivel que determine la Ley anual de Presupuestos.

d) La **clasificación territorial**, que agrupará por ámbito **exterior, regional o insular**, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los **créditos podrán identificarse funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa** en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto.

Artículo 43. Estructura de los estados de ingresos del sector público con presupuesto limitativo.

Los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones **orgánica y económica**:

a) La **clasificación orgánica** distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos y los de otras entidades, según proceda.

b) La **clasificación económica** agrupará los ingresos, separando los corrientes (cap del 1 al 5), los de capital (cap del 6 y 7), y las operaciones financieras (cap del 8 y 9).

Los **capítulos** se desglosarán en **artículos** y éstos, a su vez, en **conceptos** que podrán dividirse en **subconceptos**.

Artículo 44. Competencias del titular del departamento de Hacienda.

Corresponde al titular del departamento competente en materia de Hacienda, a propuesta del centro directivo con competencia en materia de presupuesto y previo informe de la Intervención General, establecer los códigos y definiciones de las clasificaciones en las que se estructuran los estados de gastos e ingresos de los presupuestos, así como su vinculación con las cuentas del Plan General de Contabilidad Pública.

^



PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

El **presupuesto** tiene la **naturaleza jurídica de ley** (estado y comunidades autónomas) o reglamento (entidades locales, universidades públicas, etc), con determinadas especialidades en su procedimiento de elaboración.

Los principios presupuestarios son aquellas reglas que determinan el contenido y ámbito de los presupuestos, constituyendo desde el punto de vista formal, una garantía de los derechos de los administrados.

- **Principio de competencia**

La legislación establece en cada ente qué órganos son los competentes para cada acto presupuestario, bien sea en el procedimiento de elaboración, aprobación, ejecución, gasto y liquidación. Cada acto será aprobado por el órgano con competencia para dictarlo.

- **Principio de universalidad**

Significa que todos los ingresos previstos y gastos que vayan a ser reconocidos durante el ejercicio **han de figurar en el presupuesto, sin que pueda existir previa compensación entre ellos.**

- **Principio de unidad**

Los entes elaborarán y aprobarán anualmente **un Presupuesto general (único para cada ente).** El acto de aprobación será único si bien será susceptible de ejecución separada (por Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Facultades, Departamentos, etc.)

- **Principios de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal**

Según el principio de especialidad cuantitativa no puede gastarse mayor cantidad de fondos para una finalidad que aquella que haya sido aprobada, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan la expresada norma. Como excepción a este principio tenemos la ampliación de créditos.

La especialidad cualitativa se refiere a que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados. La excepción es la transferencia de crédito.

La especialidad temporal coincide con el ejercicio presupuestario (año natural) de forma que los créditos presupuestarios aprobados han de ser ejecutados a lo largo del ejercicio presupuestario el cual determina su vigencia. La legislación establece que los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho. A este principio de temporalidad se le reconocen varias excepciones: presupuesto prorrogado, incorporación de remanentes, gastos plurianuales, la generación de crédito que se produce en el último trimestre del año, el crédito extraordinario que se aprueba el último mes del año (diciembre)..

- **Principio de equilibrio**

El Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial, y a lo largo del ejercicio, las modificaciones deberán mantener igualada la suma del bloque de gastos con el bloque de ingresos.

- **Principio de no afectación**

Los recursos a ingresar se destinarán **AL CONJUNTO** de las respectivas obligaciones **salvo excepciones** en caso de ingresos específicos afectados a fines determinados (por ejemplo el Fondo Social Europeo vinculado, afectado o dirigido a gastos de personal para el estímulo y la inserción laboral –ese ingreso sólo puede gastarse en personal-).

- **Principio de Publicidad**

El Presupuesto se aprueba con rango de ley a nivel del Estado y de Comunidad Autónoma. Las entidades locales y las universidades públicas lo aprueban con rango reglamentario. Ambas normas están afectadas al principio de publicidad de las normas, por lo que sus efectos y vigencia están supeditadas a publicación en diario oficial.



EL CICLO PRESUPUESTARIO

Este concepto hace referencia a la sucesión de diferentes momentos u operaciones que afectan al presupuesto. De forma breve, podemos señalar que el ciclo presupuestario consta en España de cuatro grandes fases (**preparación y elaboración, aprobación, ejecución y control**) y **su duración es de aproximadamente 3 años**.

La **elaboración** se inicia con la aprobación de los objetivos de gastos corrientes y de capital por Economía y Hacienda. Posteriormente intervienen los órganos de gasto (Comisión de Política de Gasto o de Análisis de Programas y los departamentos ministeriales) que elevan sus propuestas a Economía y Hacienda. **Antes del 1 de octubre** deberá remitirse el proyecto de ley de PGE al Congreso (**En Canarias antes del 1 de noviembre se entregan al Parlamento de Canarias**).

La **aprobación** compete a las Cortes (Congreso-Senado-Congreso), pudiéndose introducir enmiendas (a la totalidad o al articulado) y debe ser aprobado **antes del 1 de enero**, quedando automáticamente prorrogados los PGE del año anterior en caso contrario.

La **ejecución** –realizar los gastos y operaciones autorizados- recae en los órganos de las Administraciones Públicas. Consta de cuatro fases: autorización, compromiso, obligación y orden de pago. Cabe modificación de las cifras aprobadas en algunos casos (créditos extraordinarios, por ejemplo).

El **control** se realiza en 2 niveles. Por un lado, un **control interno** durante la ejecución a través de la **Intervención General del Estado** (En Canarias es la Intervención General de la Comunidad Autónoma) que debe fiscalizar, y por otro lado, al finalizar el año, un **control externo** a través del **Tribunal de Cuentas (Audiencia de Cuentas en Canarias)** debiendo aprobar la **Cuenta General del Estado (Autonómica)** y someterla a las Cortes (**Parlamento en Canarias**).

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

1. Clasificación **Orgánica** → ¿QUIÉN GASTA? (para **GASTOS e INGRESOS**).
2. Clasificación por **programas** ~~e Funcional~~ → ¿PARA QUÉ SE GASTA? (**sólo a los GASTOS**, no para los INGRESOS).
3. Clasificación **ECONÓMICA** → ¿EN QUÉ SE GASTA? (para GASTOS e INGRESOS).
4. Clasificación **Territorial** → ¿DÓNDE SE GASTA EL DINERO? (en **programas y proyectos de inversión** sólo en GASTOS) – a nivel de **isla, regional y Canarias en el exterior**

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Artículo 42. Estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales del sector público con presupuesto limitativo.

1. Los estados de gastos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con **presupuesto limitativo** se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

- a. **La clasificación orgánica**, que agrupará por **secciones** (*generalmente consejería*) y **servicios** (*generalmente Dirección General u Organismo Autónomo*) los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades, según proceda.
- b. **La clasificación por programas**, que deberá ser coherente con los programas de actuación **plurianual**, agrupará los créditos por **objetivos y finalidades**, pudiendo desagregarse en niveles inferiores.
- c. **La clasificación económica**, que agrupará los créditos por capítulos, separando las **operaciones corrientes**, las de capital y las financieras.

Los **capítulos** se desglosarán en **artículos** y éstos, a su vez, en **conceptos**, que **podrán** subdividirse con el nivel que determine la **Ley anual de Presupuestos** (*subconcepto*).

- d. **La clasificación territorial**, que agrupará por **ámbito exterior, regional o insular**, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos podrán identificarse funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una **clasificación funcional del gasto**.



Clasificación Económica:

120.08			
1	12	120	120.08
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto (de existencia potestativa)

Clasificación Territorial:

1.4. Estructura territorial: Los programas y proyectos de inversión **se detallarán en el anexo al Presupuesto**, con su clasificación territorial por ámbito exterior, regional o insular, y la indicación del año en que se inicia el proyecto.

Tributos (Ley 58-2003 General Tributaria) Art.2.2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos	
Impuestos:	Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente . Los impuestos DIRECTOS son los vinculados al nivel de renta, y los INDIRECTOS los que se abonan junto con el consumo (alcohol, gasolina, IGIC, IVA)
Tasa:	Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado
Contribuciones especiales:	Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Precios Públicos (Ley8-1989, 13 abr, Tasas y Precios Publicos)	
Precios Públicos:	Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Capítulo de gasto para Indemnizaciones al Personal:

Capítulo I: Gastos de <u>personal</u>	Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y <u>servicios</u>
1. Gastos de personal <u>12 Funcionarios.</u> 121 Retribuciones complementarias. 02. Indemnización por residencia.	2. Gastos corrientes en bienes y servicios <u>23 Indemnizaciones por razón del servicio.</u> 230 Dietas. 231 Locomoción.



Clasificación ECONÓMICA de los GASTOS	Clasificación ECONÓMICA de los INGRESOS
A) Operaciones Corrientes (NO incrementan el patrimonio)	A) Operaciones Corrientes (NO disminuyen el patrimonio)
CAPÍTULO 1: Gastos de personal (nóminas, complementos de destino, trienios, etc)	CAPÍTULO 1: Impuestos directos , como el IRPF que tiene en cuenta el nivel de renta.
CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios . Distinguir entre: BIENES NO INVENTARIABLES como bolígrafos, papel, tóner de impresora, bolígrafos, y otros bienes hasta un importe por unidad aproximadamente de 300€, (como sería por ejemplo en la Universidad de La Laguna ULL) revisable cada año. y SERVICIOS como los de mensajería, alquiler de locales, de máquinas, servicios de limpieza y seguridad, facturas de suministros de agua, luz, teléfono, etc, independientemente del importe.	CAPÍTULO 2: Impuestos indirectos , que se pagan junto al consumo como el impuesto sobre el tabaco, alcohol, gasolina, IVA, IGIC, etc.
CAPÍTULO 3: Gastos financieros , intereses y comisiones y demás gastos bancarios o derivados de créditos.	CAPÍTULO 3: Tasas y otros ingresos corrientes , tasas, precios públicos, contribuciones especiales, sanciones, multas, reintegros, etc.
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes , como las ayudas y subvenciones <u>con destino a financiar operaciones corrientes</u> .	CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes , ingresos no tributarios recibidos desde otros entes destinados a <u>financiar operaciones corrientes</u> .
No se considera ni operación corriente, ni de capital ni financiera Se destinará donde surja el imprevisto o contingencia. existe en el ESTADO (AGE) , en las CCAA y en las EELL (Ayto ni Cabildos) desde 2012 con la LO de Estab. Prstaria.	CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales , ingresos corrientes procedentes de bienes PATRIMONIALES (no públicos sino privados) como alquiler de naves o locales, intereses generados por el dinero invertido en fondos o en cuentas corrientes, en general, ingresos no generados por actividad pública, sino privada, etc.
CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia Presupuestaria : destinados a gastos imprevistos.	
B) Operaciones de Capital (SÍ incrementan el patrimonio)	B) Operaciones de Capital
CAPÍTULO 6: Inversiones reales , gastos en infraestructuras como carreteras, colegios, hospitales, tranvías o bienes INVENTARIABLES como fotocopadoras, equipos informáticos, etc.	CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones reales , venta de terrenos, locales, privatización de empresas públicas, como AENA, etc. (SÍ disminuyen el patrimonio)
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital , como las ayudas y subvenciones <u>con destino a financiar operaciones de capital</u> .	CAPÍTULO 7: Transferencias de capital , ingresos no tributarios recibidos desde otros entes destinados a <u>financiar operaciones de capital</u> .
C) Operaciones Financieras	C) Operaciones Financieras
CAPÍTULO 8: Activos financieros , como cuando la administración hace un préstamo, adelanta 3 nóminas a un empleado público, genera un derecho que se convierte en un activo.	CAPÍTULO 8: Activos financieros , cuando la administración recibe lo que se le devuelve por préstamos entregados por la administración.
CAPÍTULO 9: Pasivos financieros , cuando se devuelven préstamos solicitados o se paga deuda pública emitida con anterioridad.	CAPÍTULO 9: Pasivos financieros , cuando se reciben préstamos solicitados o se emite deuda pública o bonos del estado, se generan obligaciones que se convierten en pasivo.



1. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO - [^]

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

CAPÍTULO III. - LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES.

Artículo 45. Créditos presupuestarios.

1. Son **créditos presupuestarios** cada una de las **asignaciones individualizadas** de gasto que figuran en los presupuestos de los **órganos y entidades con presupuesto limitativo**, puestos a disposición de los **centros gestores** para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.

2. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la **agrupación orgánica, por programas, económica y territorial** que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización.

Artículo 46. Especialidad de los créditos.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley.

Artículo 47. Vinculación de los créditos *.

Los créditos consignados en los estados de gastos son vinculantes con sujeción a la clasificación **orgánica, económica, por programas y territorial** que se establezca en las Leyes de Presupuestos.

~~Vinculación jurídica específica de la Comunidad Autónoma y del Servicio Canario de Salud: Ver Anexo 4570A3 específico que cambia para cada año según Ley de Presupuestos Anual.~~

Artículo 48. Limitación de los compromisos de gasto.

Los créditos para gastos son **limitativos**. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, **siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que incumplan esta limitación**, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el **título X** de esta Ley.

Artículo 49. Compromisos de gasto de carácter **plurianual**.

1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de **extenderse a ejercicios posteriores** a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.

2. El **número de ejercicios** a que pueden aplicarse los gastos **no será superior a 4**. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes:

1. en el **ejercicio inmediato siguiente**, el **70 %**,
2. en el **segundo ejercicio**, el **60 %**,
3. y en los ejercicios **tercero y cuarto**, el **50 %**.

OJO: Las últimas leyes anuales del presupuesto de la CAC ha cambiado los porcentajes a los siguientes:

- en el **ejercicio inmediato siguiente**, el **50 %**,
- en el **segundo ejercicio**, el **40 %**,
- y en los ejercicios **tercero y cuarto**, el **30 %**.

A estos efectos, se tomará como crédito inicial el existente a **nivel de sección y capítulo**.

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del **10 % del presupuesto de licitación**. Esta retención, que se aplicará al ejercicio en que se prevea realizar el pago de la certificación final, computará a efectos de los límites establecidos en este apartado. Una vez adjudicada la obra, el importe de la retención se ajustará al **10 % del importe de la adjudicación**.



3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el consejero competente en materia de hacienda, a iniciativa de la consejería correspondiente, elevará al Gobierno la oportuna propuesta, previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos que acredite su coherencia con la programación correspondiente a los escenarios y programas plurianuales.

4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización independiente.

^

Según Ley de presupuestos de la CAC para 2026 (BOC 256 de Lunes 29 de diciembre de 2025)

GASTOS PLURIANUALES

Artículo 21. Gastos plurianuales.

Los porcentajes a que se refiere el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se fijan en **50% en el ejercicio inmediato siguiente, 40% en el segundo ejercicio, y 30% en los ejercicios tercero y cuarto**, tomándose como crédito inicial el existente a nivel de sección, servicio, programa y capítulo.

Artículo 50. Adquisiciones con pago diferido.

1. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de dos millones de euros o de la cantidad que, a estos efectos, anualmente establezca la Ley de Presupuestos, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial en el ejercicio en que nace la obligación pueda ser inferior al 25 por 100 del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes y con los límites porcentuales establecidos en el artículo anterior. Asimismo, el Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores y el incremento del número de anualidades.

2. Con los mismos requisitos que los establecidos en el apartado anterior, podrá diferirse el abono del precio en los siguientes supuestos:

- a) Adquisición de mobiliario y equipamiento destinados a los edificios afectados al servicio público.
- b) Adquisición de acciones u otros títulos representativos del capital social.
- c) Adquisición de infraestructuras de telecomunicaciones.

Artículo 51. Tramitación anticipada de expedientes de gastos.

1. Podrán acogerse al procedimiento de tramitación anticipada los expedientes de gastos que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto.
- b) Estar previsto el crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto, o, en su caso, que el centro gestor haga constar que existe normalmente crédito adecuado y suficiente o previsión de su existencia en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el tipo de gasto a efectuar.

2. Los expedientes de gasto tramitados anticipadamente deberán incluir una cláusula que establezca como condición suspensiva para el nacimiento del derecho del tercero la existencia de crédito suficiente y adecuado, en el ejercicio en que comience a realizarse la prestación o actividad, para financiar las obligaciones que se deriven para la Administración.

^



^

Artículo 52. Temporalidad de los créditos.

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general **que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.**

Artículo 53. Modificación de los créditos iniciales. *^

* (Estas modificaciones de crédito SÓLO SE UTILIZAN entre créditos entre los que NO EXISTA VINCULACIÓN JURÍDICA, ya que llevar dinero entre créditos vinculados NO SE CONSIDERA LEGALMENTE UNA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, siendo la forma más flexible de mover dinero entre créditos).

1. La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de **gastos sólo podrán ser modificadas** durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante:

- 1) **Transferencias.** (forma ordinaria de modificar los créditos. Nivel medio de flexibilidad)
- 2) **Generaciones.** (provocada por ingresos imprevistos)
- 3) **Ampliaciones.** (solo aplicable a créditos que hayan sido TAXATIVAMENTE señalados como ampliables)
- 4) **Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.** (forma extraordinaria de modificar los créditos. Nivel mínimo de flexibilidad o más rígido)
- 5) **Incorporaciones.** (solo para gastos debidamente comprometidos en el ejercicio anterior y se abonan en el presente)

^



PROCEDIMIENTOS DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS		
LAS 3 FORMAS DE CAMBIAR LOS CRÉDITOS		
Cuando la administración se ve obligada a cambiar los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto, tiene 3 formas de hacerlo siguiendo un orden de flexibilidad-rigidez		
Tipo de modificación	Explicación	Trámites
1ª FLEXIBILIDAD MÁXIMA (o RIGIDEZ mínima)	- Los créditos que se quieren tienen vinculación jurídica (porque son muy similares) por lo que se puede proceder a la modificación directamente sin DAR CUENTAS A NADIE. - Ej: créditos del capítulo 6 que <u>vinculan a nivel de capítulo</u> 635. Mobiliario (muebles). 636. Equipos para procesos de información (ordenadores) - No habría problema para coger dinero de un crédito para muebles (635) y pasarlo a ordenadores (636).	No lleva EXPEDIENTE Ya que legalmente no se considera modificación de créditos VINCULACIÓN JURÍDICA No requiere autorización
2ª FLEXIBILIDAD MEDIA (o RIGIDEZ media)	- Es la forma normal de cambiar los créditos (ya que legalmente, la vinculación no se considera modificación). - Para cuando no haya vinculación jurídica entre los créditos que se quieren modificar. - Siempre que no se incurra en ninguna de las LIMITACIONES.	Lleva EXPEDIENTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO y la <u>autoriza el órgano que digan las bases de ejecución</u>
3ª FLEXIBILIDAD MÍNIMA (o RIGIDEZ máxima)	- <u>no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente</u> - no existía crédito previsto (credito extraordinario) - el crédito previsto resulta insuficiente (suplemento de credito) - no puede ser objeto de ampliación - <u>no existe vinculación jurídica</u> - <u>no se puede por transferencia</u> de crédito porque se incumple alguna de sus limitaciones. - <u>no se puede hacer por ninguna otra modificación</u> de crédito. - SE ACUDE A ESTA VÍA CUANDO NO QUEDA MÁS REMEDIO	Lleva EXPEDIENTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO O SUPLEMENTO DE CRÉDITO y <u>autoriza el mismo órgano que aprobó el Presupuesto</u> (Pleno, Las Cortes, El Parlamento, Consejo Social, etc)



Artículo 54. Transferencias de crédito.

1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes **restricciones**:
 - a. No podrán realizarse desde créditos para **operaciones financieras** (cap 8 y 9 no se tocan) al resto de los créditos, ni desde créditos para **operaciones de capital** a créditos para **operaciones corrientes**.
 - b. No podrán realizarse entre créditos de **distintas secciones presupuestarias**, excepto aquellas que se realicen desde créditos de la sección que corresponda a diversas consejerías a créditos de las restantes secciones presupuestarias.
 - c. **No minorarán créditos extraordinarios o créditos** que se hayan **suplementado o ampliado** en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos de la sección Deuda Pública.
 - d. No podrán servir para crear o incrementar dotaciones que den cobertura a **subvenciones o aportaciones nominadas**, salvo que estas deriven de norma con rango de ley o se trate de subvenciones o aportaciones a los entes que conforman el sector público autonómico según se establece en el artículo 2 de esta ley, así como a los entes que tengan la consideración de unidades públicas clasificadas dentro del subsector de Administración regional de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con la definición y delimitación del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales
2. Las anteriores restricciones **no afectarán** a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de **reorganizaciones administrativas** o traspaso de competencias a Corporaciones Locales.



Según Ley de presupuestos de la CAC para 2026 (BOC 256 de Lunes 29 de diciembre de 2025)

Artículo 17. Excepciones.

2. Podrá transferirse crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes en los siguientes supuestos:
 - a) Las transferencias de crédito del capítulo VI, «Inversiones reales», al III, «Gastos financieros», destinadas a hacer frente a los gastos financieros derivados de pagos aplazados, arrendamientos y al pago de intereses por demora.
 - b) Las transferencias de crédito precisas para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.
 - c) Las transferencias de crédito del capítulo VI, «Inversiones reales», al II, «Gastos corrientes en bienes y servicios», destinadas a hacer frente al gasto de los servicios relativos a los trabajos de colaboración en actuaciones de control con medios externos.
 - d) Las destinadas a dar cumplimiento a resoluciones judiciales firmes.
 - e) Las transferencias de crédito del capítulo VI, «Inversiones reales», al I, «Gastos de personal», del servicio 72, «Unidades administrativas provisionales».

Artículo 55. Generaciones de crédito.

1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de **ingresos no previstos o superiores** a los contemplados en el presupuesto inicial.
2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de:
 - a. Los recursos procedentes de áreas supranacionales, de la Administración General del Estado o de las entidades que integran la Administración Local, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las entidades u organismos vinculados o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas y de otras personas naturales o jurídicas.
 - b. Ventas de bienes y prestación de servicios.
 - c. Enajenaciones de inmovilizado.
 - d. Reembolsos de préstamos.
 - e. Devolución de aportaciones patrimoniales.
 - f. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
 - g. Los ingresos percibidos en concepto de indemnizaciones derivadas de siniestros o daños materiales, para atender gastos derivados de la reparación de los bienes que dieran derecho a la indemnización o su reposición.

Se añade una letra e) al apartado 2 y se reordenan las actuales letras e) y f) como f) y g) por la disposición final 2.2 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre de 2021.

3. Con **carácter excepcional**, podrán generar crédito en el presupuesto, los supuestos previstos en el apartado segundo de este artículo realizados en el **último trimestre del ejercicio anterior**.

4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.

Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos



correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.

Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.





^

Artículo 56. Créditos ampliables.

1. Tendrán la condición de ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos destinados a:
 - a. Atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de Ley y que de **modo taxativo** se relacionen en la **Ley anual de Presupuestos**, y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones.
 - b. Satisfacer obligaciones derivadas de la **Deuda** de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma.
 - c. Dar cumplimiento a la **ejecución de sentencias firmes** condenatorias al pago de cantidades.
 - d. Dar cobertura a los **anticipos reintegrables del personal** al servicio de los entes del sector público con presupuesto limitativo.
 - e. Las cuotas de la **Seguridad Social** así como la aportación de la Administración y organismos autónomos al régimen de previsión social del funcionariado adscrito o traspasado a ella.
 - f. Dar cobertura a necesidades de todo orden motivadas por **sinistros o catástrofes**.
2. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el de la sección Deuda Pública.
3. Salvo en los casos en los que la Ley anual de Presupuestos prevea su ampliación sin cobertura, las ampliaciones de crédito se financiarán bien con cargo a ingresos no previstos en el estado de ingresos de los presupuestos, bien con cargo a créditos del estado de gastos.

Artículo 57. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. ^

1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias **algún** gasto que **no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente**, y **no exista crédito adecuado** o sea **insuficiente y no ampliable** el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras de modificación de créditos, deberá procederse a la tramitación de un **crédito extraordinario o suplementario** del inicialmente previsto. La financiación de éstos únicamente podrá realizarse:
 1. con cargo a la parte del **remanente de tesorería** al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto,
 2. con **bajas en otros créditos**
 3. o con **mayores ingresos** sobre los previstos inicialmente.
2. El consejero con competencia en materia de Hacienda, propondrá al **Gobierno** la remisión de un **proyecto de Ley al Parlamento**.

Artículo 58. Créditos extraordinarios y suplementarios del resto de entes con presupuesto limitativo.

1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de entes con presupuesto limitativo, distintos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.
2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del ente, con bajas en otros créditos o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.
En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del ente haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá al titular del departamento competente en materia de Hacienda, cuando su importe no exceda del 5% del presupuesto de gastos del organismo respectivo, al Gobierno cuando, excediendo de dicho porcentaje, no supere el 15 por ciento, y al Parlamento en los restantes supuestos.

^



4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario.

No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. El titular del departamento competente en materia de Hacienda dará cuenta trimestralmente al Parlamento de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo.

Artículo 59. Incorporaciones de crédito.

1. Se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los **remanentes de crédito del ejercicio anterior**, no provenientes de incorporaciones anteriores, en los siguientes casos:

- Quando lo establezca una norma con **rango de Ley**.
- Los asignados a acciones o proyectos financiados total o parcialmente por la Unión Europea, el sector público estatal, otras Administraciones Públicas, corporaciones de derecho público o entidades privadas, siempre que su no incorporación pueda suponer una merma de financiación para la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Los **derivados de los supuestos de generaciones de crédito**.
- Los asignados a las Corporaciones Locales para el desempeño de las competencias transferidas o delegadas.
- Los **créditos extraordinarios y suplementos de crédito** que se hayan concedido por Ley en el **último mes del ejercicio presupuestario anterior**.
- Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Ley, y las Leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario.

2. Salvo en los casos en los que la Ley anual de Presupuestos prevea su incorporación sin cobertura, las incorporaciones de crédito se financiarán bien con cargo a ingresos no previstos en el estado de ingresos de los presupuestos, bien con retención de créditos del estado de gastos.

3. El consejero competente en materia de Hacienda, en el marco de la estabilidad presupuestaria y conforme a los criterios que anualmente establezca la Ley de Presupuestos, determinará la financiación de las incorporaciones de crédito o autorizará su tramitación sin cobertura.

Artículo 60. Competencias del Gobierno.

Corresponde al **Gobierno**, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda y a iniciativa del titular del departamento, organismo autónomo o entidad afectado, la autorización de:

- Los créditos extraordinarios o suplementarios de los organismos autónomos en los supuestos establecidos en el artículo 58.3 de esta Ley.
- Las modificaciones que afecten a la **sección diversas consejerías**.
- Las modificaciones que expresamente le atribuya la Ley anual de Presupuestos.
- Las generaciones de crédito previstas en el **artículo 55.2.a de esta Ley**, cuando el destino de los ingresos no venga especificado.
- Las modificaciones no atribuidas expresamente a otros órganos.

Artículo 61. Competencias del titular del departamento competente en materia de Hacienda.

Corresponde al titular del departamento competente en materia de Hacienda autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:

- Las transferencias de crédito:**
 - Que fueran necesarias como consecuencia de **reorganizaciones administrativas**.
 - Que afecten a los **capítulos de gastos financieros, activos financieros y pasivos financieros**.
 - Las que sean precisas como consecuencia de transferencias y delegaciones, materializadas en el ejercicio, a las Corporaciones Locales.
- Incorporaciones de crédito.**
- Generaciones de crédito.**
- Ampliaciones de crédito.**



Artículo 62. Competencias de los consejeros y de los titulares de los entes con presupuesto limitativo.

Corresponderá a los titulares de los departamentos y de los entes del sector público con presupuesto limitativo, la autorización de las transferencias de crédito de su sección que afecten a los capítulos correspondientes a gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios de un mismo o distinto programa.

COMPETENCIA	ÓRGANO			
	Consejero Dpto. Pte./Dto. Organismos	Consejero Hacienda	Gobierno	Parlamento
MODIF. CRÉDITOS				
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito Art. 58		- no exceda del 5% % del presupuesto de gastos. - dará cuenta trimestralmente al Parlamento de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados.	- excediendo del 5%, no supere el 15 %. - Las modificaciones que expresamente le atribuya la Ley anual de Presupuestos. - Las modificaciones no atribuidas expresamente a otros órganos.	- en los restantes supuestos >15%.
Transferencias Art. 54	- la autorización de las transferencias de crédito de su sección que afecten a los capítulos correspondientes a gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios de un mismo o distinto programa	1 Que fueran necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. 2 Que afecten a los capítulos de gastos financieros, activos financieros y pasivos financieros. 3 Las que sean precisas como consecuencia de transferencias y delegaciones, materializadas en el ejercicio, a las Corporaciones Locales.	- Las modificaciones que afecten a la sección diversas consejerías.	
Generaciones Art. 55		- Consejero Hacienda salvo 55.2.a: b. Ventas de bienes y prestación de servicios. c. Enajenaciones de inmovilizado. d. Reembolsos de préstamos. e. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. f. Los ingresos percibidos en concepto de indemnizaciones derivadas de siniestros o daños materiales, para atender gastos derivados de la reparación de los bienes que dieran derecho a la indemnización o su reposición.	Art. 55.2.a.- Los recursos procedentes de áreas supranacionales, de la AGE o de las EELL, de la Administración Autónoma de Canarias, de los organismos vinculados de cualquiera de las administraciones públicas y de otras personas naturales o jurídicas.	
Ampliaciones Art. 56		- Consejero Hacienda		
Incorporaciones Art. 59		- Consejero Hacienda		



Según Ley de presupuestos de la CAC para 2026 (BOC 256 de Lunes 29 de diciembre de 2025)

Artículo 24. Competencias de las personas titulares de los departamentos, de la Viceconsejería de la Presidencia y de las secretarías generales técnicas.

1. Corresponde a las personas titulares de los departamentos y de la Viceconsejería de la Presidencia autorizar:

a) Las transferencias entre créditos del capítulo II, «Gastos corrientes en bienes y servicios», salvo cuando afecten a entes que se encuentren en situación de desequilibrio presupuestario.

b) Las transferencias que afecten a créditos de los capítulos IV, «Transferencias corrientes», VI, «Inversiones reales», o VII, «Transferencias de capital», de un mismo programa, siempre que no se utilicen como cobertura créditos afectos a ingresos, salvo que afecten a créditos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ni tampoco afecten a entes que se encuentren en situación de desequilibrio presupuestario.

c) Las transferencias que afecten a créditos de los capítulos I, «Gastos de personal», y IV, «Transferencias corrientes», de la sección presupuestaria, aunque solo en el caso de que sean necesarias para dar cobertura a gastos de personal derivados de supuestos de movilidad o de provisión de puestos, aun cuando incidan en líneas de actuación nominadas.

d) Las transferencias entre créditos de la sección presupuestaria que afecten al servicio 70, «Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia», siempre que no incidan en otros créditos cofinanciados.

e) Las ampliaciones de crédito de las líneas de actuación denominadas «Movilidad personal laboral y funcionario» de la sección presupuestaria cuando tengan por finalidad dar cobertura a supuestos de movilidad de personal y tengan como cobertura créditos de la misma sección presupuestaria.

2. Corresponde a las personas titulares de las secretarías generales técnicas autorizar:

a) Las transferencias entre créditos del capítulo I, «Gastos de personal», de la sección presupuestaria, excepto las que afecten al artículo 17, «Gastos diversos de personal», así como al subconcepto 182.00, «Incremento retributivo Ley PGE».

b) Las transferencias entre créditos del capítulo I, «Gastos de personal», necesarias para dar cobertura a gastos de personal derivados de supuestos de movilidad realizados como consecuencia de una modificación de la plantilla que afecte a puestos de trabajo de un mismo departamento u organismo, a que se refiere el artículo 51.2, párrafo tercero.

c) Las ampliaciones con cobertura que amparan gastos de personal cuando aquellas tengan por causa supuestos de movilidad del personal dentro de su sección presupuestaria, así como los que afecten a los siguientes créditos:

1.º Los destinados a retribuir la indemnización por residencia a que se refiere el párrafo g) del apartado 2.1 del anexo 1.

2.º Los destinados a satisfacer las cuotas a la Seguridad Social y las aportaciones a los regímenes de previsión social, mencionados en el párrafo h) del apartado 2.1 del anexo 1.

3.º Los destinados al pago de trienios y complementos de antigüedad, citados en el párrafo i) del apartado 2.1 del anexo 1.

4.º Los destinados a dar cobertura a los anticipos reintegrables del personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo a que se refiere el párrafo s) del apartado 2.1 del anexo 1.

5.º Los correspondientes a las retribuciones del personal funcionario y estatutario, que deberán consignarse en el subconcepto 120.09, «Movilidad personal funcionario».

6.º Los correspondientes a las retribuciones del personal laboral, que deberán consignarse en el subconcepto 130.09, «Movilidad personal laboral».

d) La baja de créditos para dar cobertura a las ampliaciones que obedezcan a lo establecido en el artículo 23.c), en supuestos de movilidad del personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.h).

Artículo 63. Anticipos de tesorería.

1. Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, podrá autorizar anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo que en cada ejercicio fije la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los siguientes casos:

a) Cuando el proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito haya sido aprobado por el Gobierno.

b) Cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

2. Si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias se destinase a financiar necesidades planteadas en el presupuesto de los organismos autónomos, la concesión del anticipo de tesorería comportará la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de Tesorería.





3. Si el Parlamento no aprobase el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, el Gobierno, a propuesta del titular del departamento competente en materia de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo concedido con cargo a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

Artículo 64. Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público con presupuesto limitativo.

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, para declarar no disponibles las aportaciones dinerarias destinadas a las entidades integrantes del sector público con presupuesto limitativo, cuando, como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad.

Asimismo, se autoriza al Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada.

CAPÍTULO IV - Entes con presupuesto estimativo

Artículo 65. Presupuesto de los sujetos del sector público con presupuesto estimativo.

1. Los sujetos del sector público con presupuesto estimativo elaborarán un presupuesto de explotación y de capital constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio, que se integrarán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Las entidades remitirán los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

3. Junto con los presupuestos de explotación y de capital, se remitirá por las entidades una memoria explicativa de su contenido y de su adaptación al programa de actuación plurianual, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio corriente.

Artículo 66. Modificaciones presupuestarias de los sujetos del sector público con presupuesto estimativo.

1. Las variaciones que durante el ejercicio supongan un incremento de las dotaciones de sus presupuestos de explotación y capital requerirán la autorización previa del Gobierno de Canarias, en los siguientes supuestos:

- a) Los que establezca anualmente la Ley de Presupuestos.
- b) Cuando afecte a los gastos de personal incluidos en los presupuestos de explotación.

2. Transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud en el departamento al que corresponda la tutela, o llegado el 31 de diciembre, se entenderá denegada.



2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO [^]

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

TÍTULO III. - De la Gestión Presupuestaria.

CAPÍTULO I. - PRINCIPIOS GENERALES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Artículo 67. Reglas de gestión presupuestaria.

1. La gestión del sector público está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por el Parlamento y con los límites establecidos en el escenario plurianual.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público con presupuesto limitativo que afecte a los gastos o ingresos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, en los escenarios presupuestarios plurianuales.

3. Los créditos presupuestarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y de los restantes sujetos integrantes del sector público con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias o por las modificaciones realizadas conforme a esta Ley.

4. Los recursos de la Comunidad Autónoma de Canarias, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca su afectación a fines determinados.

5. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente.

A los efectos de este apartado, se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.

Decreto 146/2009, de 24 de noviembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO). [^]

Artículo 1. Aprobación y funcionamiento.

1. Bajo la denominación de SEFCAN y TARO, se aprueban los nuevos sistemas de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con los objetivos y funcionalidades que se regulan en este Decreto.

2. El SEFCAN y TARO entrarán en funcionamiento gradualmente, a medida que se implementen cada una de sus funcionalidades.

Artículo 2. Objetivos.

De acuerdo con los principios informadores de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN y TARO persiguen la consecución de los siguientes objetivos:

a. Implantar un modelo de funcionamiento para las tareas de planificación, ejecución y seguimiento de la actividad económico-financiera pública que suponga una mejora en los procesos de asignación y gestión de los recursos económicos.

b. Definir métodos de actuación en materia económico-financiera que comuniquen flexibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia a la Administración en su conjunto.

c. Disponer de un sistema de información integrado y homogéneo que dé soporte al conjunto de procesos económico-financieros, integrando la información de otros sistemas existentes o futuros.

d. Utilizar las mejores prácticas en la gestión de las áreas económico-financiera, registrando en el momento de su generación todas las operaciones con trascendencia en el proceso de gestión presupuestaria y contable.

e. Disponer de una arquitectura tecnológica alineada con las últimas tecnologías de mercado, con capacidad de crecimiento funcional y tecnológico y que sea accesible para el usuario y el ciudadano.

f. Avanzar hacia la eliminación del soporte papel a través de la firma electrónica y de una gestión integral de expedientes, generando de esta forma valor añadido para la organización.

g. Acercar los procedimientos administrativos al ciudadano.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.

El SEFCAN será de aplicación en la gestión económico-financiera de los órganos y unidades de los entes con presupuesto limitativo o estimativo que conforman el sector público autonómico, con exclusión del Servicio Canario de la Salud.

TARO será de aplicación en la gestión económico-financiera y logística del Servicio Canario de la Salud.

[^]



Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e implantación del Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación **SEFLOGIC**^

Artículo 1. Aprobación e implantación.

Se aprueba el Sistema de información para la gestión económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación SEFLOGIC, cuya implantación se establece a partir del primer día hábil del ejercicio presupuestario 2015.

Artículo 2. Ámbito de aplicación (2).

El sistema SEFLOGIC será de aplicación en la gestión económico-financiera y logística de los órganos y unidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como organismos autónomos y entes con presupuesto limitativo del sector público autonómico, de acuerdo con las especificaciones técnicas del sistema.

Artículo 3. Fines.

El sistema SEFLOGIC tiene por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y de tesorería que se produzcan en su ámbito y se adecuará a los fines siguientes:

- a) Mostrar la ejecución presupuestaria y poner de manifiesto los resultados presupuestarios.
- b) Servir de instrumento de planificación estratégica que, asimismo, suministre información de utilidad para la toma de decisiones y seguimiento de los objetivos previstos.
- c) Servir de instrumento para la elaboración y modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d) Proporcionar información para el ejercicio de las funciones de control que correspondan.
- e) Reflejar la composición y situación del patrimonio, así como de sus variaciones y, a su vez, facilitar el seguimiento y control del inmovilizado.
- f) Suministrar información para determinar el coste de los servicios públicos.
- g) Facilitar el control y seguimiento del endeudamiento y de terceros.
- h) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así como el resto de cuentas, estados y documentos que se establezcan por las disposiciones reguladoras.
- i) Proporcionar los datos necesarios para el suministro de información que se establezca por la normativa reguladora en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia, a los órganos competentes.
- j) Suministrar la información necesaria para la confección de las cuentas económicas del sector público con presupuesto limitativo (3).
- k) Suministrar la información necesaria sobre la gestión que se lleva a cabo en el ámbito de la normativa de contratos del Sector Público





De vuelta a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

CAPÍTULO II. - GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES. -

Artículo 68. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos.

1. La gestión del presupuesto de gastos, de los entes del sector público con presupuesto limitativo, se realizará a través de las siguientes fases:

- Aprobación** del gasto. (*Documento contable A*) (acto de naturaleza interna sin relación con tercero)
- Compromiso** de gasto. (*Documento contable D*) (momento en el que se acepta un PRESUPUESTO o se adjudica un contrato)
- Reconocimiento de la **obligación**. (momento en el que se acepta una FACTURA) (*Documento contable O*)
- Ordenación del pago**. (*Documento contable P*) (momento en el que el Ordenador General de pagos emite la Orden de Pago)
- Pago material**. (no tiene Documento contable)

Conv. AGE 2008 A2 - 91. Señale, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, las fases que comprenden la gestión del presupuesto de gastos del Estado: - a) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

b) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.

c) Retención de crédito, aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, propuesta de pago, ordenación del pago y pago material.

d) Aprobación del gasto, compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación.

91-B

Conv. PI C1 AGE 2009 - 43. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, las fases del procedimiento de la gestión del gasto son:

a) Reconocimiento de la obligación, aprobación del gasto, ordenación del pago y pago material.

b) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.

c) Reconocimiento de la obligación, aprobación del gasto, compromiso de gasto, ordenación del pago y pago material.

d) Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.

43-D

2. La **APROBACIÓN** es el acto mediante el cual se **autoriza** la realización de un gasto determinado por una cuantía **cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito** presupuestario.

La aprobación **inicia el procedimiento** de ejecución del gasto, **sin que implique relaciones con terceras** personas ajenas a la Hacienda Pública.





3. El **COMPROMISO** es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de **gastos previamente aprobados**, por un importe **determinado o determinable**.

El compromiso es un acto con **relevancia jurídica para con terceros**, vinculando a la Hacienda Pública a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

4. El **RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** es el acto mediante el que **se declara la existencia de un crédito exigible** contra la **Hacienda Pública**, derivado de un **gasto aprobado y comprometido** y que **comporta la propuesta de pago correspondiente**.

El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública se producirá **previa acreditación documental** ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

El **titular del departamento competente en materia de Hacienda**, previo informe de la **Intervención General**, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta Ley, **las obligaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos se extinguen por:**

1. el pago,
2. la compensación,
3. la prescripción
4. o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta Ley o en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.

6. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, **se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas**.

Conv. AGE OOAA PI 2010 A2 – Rsva 3.- Tal y como dispone la Ley General Presupuestaria, en el procedimiento de gestión del presupuesto de gastos del Estado y de sus Organismos Autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social:

a) El compromiso del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservado a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento. b) La aprobación del gasto implica la obligación de hacer frente a las obligaciones económicas surgidas de relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social. c) El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. d) La ordenación del pago es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social. Rsva3C

Conv. AGE 2008 A2 - 95. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale cómo se denomina el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública Estatal, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente:

a) Ordenación de Pago. b) Ordenación del Gasto. c) Reconocimiento de la Obligación. d) Disposición del Gasto. 95C

Conv. AGE 2008 PI A2 - 90. Señale cómo se denomina el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido:

a) Autorización del gasto. b) Compromiso del gasto. c) Reconocimiento de la obligación. d) Pago material. 90C

Conv. AGE 2007 A2 - 94) En el proceso de ejecución del gasto, la fase de compromiso del gasto es aquella en la que la autoridad competente:

a) Aprueba la realización de un gasto determinando su cuantía de forma cierta.
b) Acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por éste de una prestación.

c) Acuerda con un tercero la realización de un gasto. d) Aprueba la concesión de un anticipo de Tesorería. 94C

Conv. PI C1 AGE 2006 - 6. La autorización o aprobación del gasto:

a) Es el acto por el que, de acuerdo con el procedimiento establecido, el órgano competente adopta la decisión de destinar créditos o fondos a la consecución de un fin público.

b) Es un acto de relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

c) Implica que el acreedor ha realizado la prestación del servicio. d) Es competencia de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 6A

Conv. PI C1 AGE 2007 - 21. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario se denomina:

a) Ordenación del pago. b) Reconocimiento de la obligación. c) Compromiso del gasto. d) Aprobación del gasto. 21D



Artículo 69. Competencias en materia de gestión de gastos.

1. Corresponde a los **titulares** de los **departamentos aprobar y comprometer** los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como **reconocer las obligaciones** correspondientes, e **interesar** del **ordenador general de pagos** (Dirección General del Tesoro y Política Financiera) la realización de los correspondientes pagos.
2. Con la misma salvedad legal, compete a los **presidentes o directores de los entes con presupuesto limitativo**, la **aprobación y compromiso** del gasto, así como **reconocer las obligaciones** correspondientes, e interesar del **ordenador general de pagos** la realización de los correspondientes pagos. Asimismo les competen los pagos que por anticipos de caja fija y libramientos a justificar se realizan por las habilitaciones de pagos adscritas a su organismo
3. Las facultades a que se refieren los anteriores números **podrán desconcentrarse** mediante **decreto del Gobierno**, o **ser objeto de delegación** en los términos establecidos reglamentariamente.

Artículo 70. Ordenación de pagos.

1. Corresponderá a la **dirección general competente en materia de tesoro la ordenación general** y materialización de pagos de los entes del sector público con presupuesto limitativo a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta ley, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
2. Las **órdenes de pago** se expedirán a favor del acreedor que figure en la correspondiente propuesta de pago, si bien el Gobierno podrá regular los supuestos en **que puedan expedirse a favor de habilitaciones**, así como de entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a las personas acreedoras.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE FASES DE GESTIÓN DEL GASTO

ÓRGANO

Director Gral. Del Tesoro	Prdte./Dpto. Organismos	Consejero del Dpto.	Consejero de Hacienda
Ordenación de pagos Art 75 (Documento contable P) 1. Corresponderá a la dirección general competente en materia de tesoro la ordenación general y materialización de pagos de los entes del sector público con presupuesto limitativo a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta ley, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 2. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figure en la correspondiente propuesta de pago, si bien el Gobierno podrá regular los supuestos en <u>que puedan expedirse a favor de habilitaciones</u> ,	A, D, O, P** (con presupuesto limitativo) - Aprobación del gasto. (Documento contable A) - Compromiso de gasto. (Documento contable D) - Reconocimiento de la obligación. (Documento contable OK – la K implica proposición de pago) *- interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos. **Y los pagos que por anticipos de caja fija y libramientos a justificar se realizan por las habilitaciones de pagos adscritas a su organismo (Documento contable P)	A, D, O, - Aprobación del gasto. (Documento contable A) - Compromiso de gasto. (Documento contable D) - Reconocimiento de la obligación. (Documento contable OK – la K implica proposición de pago) interesar del Ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos (Documento contable K implica proposición de pago)	El Consejero de Hacienda, previo informe de la <u>Intervención General</u> , determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación (Documento O – seguido casi siempre de K).



Según Ley de presupuestos de la CAC para 2026 (BOC 256 de Lunes 29 de diciembre de 2025)

Artículo 26. Gestión de determinados gastos.

1. Le corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantías superiores a 6.000.000 euros, salvo:
 - a) Los gastos de las subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, que serán autorizados por la persona titular del departamento competente en la materia.
 - b) Los gastos de farmacia del presupuesto del Servicio Canario de la Salud, que serán autorizados por la dirección del organismo autónomo.
 - c) Los gastos de las entidades y sociedades independientes funcionalmente.
 - d) Los gastos derivados de las subvenciones a los colegios de abogacía y procuraduría a los que alude el apartado 2 del artículo 29.
 - e) Los gastos derivados de los expedientes de convocatorias de subvenciones, que serán autorizados por la persona titular del departamento competente en la materia o, en el caso de los organismos autónomos, por quien ostente la titularidad de este. No obstante, requerirá la autorización del Gobierno la concesión a un beneficiario concreto de una cuantía superior a 6.000.000 euros.
 - f) Los gastos centralizados derivados de la contratación del suministro de energía eléctrica a que hace referencia la letra d), del apartado 1, del artículo 27.

La autorización de gastos superiores a 6.000.000 euros se entenderá implícitamente concedida por el Gobierno cuando este autorice una modificación de crédito o un gasto plurianual también superior a dicha cuantía.

Los reajustes de anualidades de expedientes de gastos de importes superiores a 6.000.000 euros, previamente autorizados por el Gobierno, no requerirán nuevamente de su autorización cuando el reajuste no conlleve una variación superior al 20% del crédito inicialmente autorizado.

Artículo 71. Embargo de derechos de cobro.

Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y que sean pagaderos a través de la ordenación de pagos, se comunicarán necesariamente al centro directivo competente en materia de Tesoro para su debida práctica mediante consulta al sistema de información contable y contendrán al menos la identificación de la persona afectada, con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar.

Artículo 72. Pagos indebidos y demás reintegros.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

2. El receptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El ordenador de pagos, o el órgano que en cada caso resulte competente, de oficio o por comunicación del órgano administrativo proponente del pago, dispondrá de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca el titular del departamento competente en materia de Hacienda.

3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el título I de esta Ley.

4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 19 de esta Ley, y desde el momento en que se produjo el cobro hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

5. Los ingresos del ejercicio corriente que se produzcan por restitución de pagos indebidos darán lugar a la reposición del crédito, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.





Artículo 73. Anticipos de caja fija.

1. Se entiende por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a habilitaciones de pagos para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios (cap 2 y máximo el 7 %) del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.

2. De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y en su desarrollo reglamentario, los titulares de los departamentos y los de los demás entes con presupuesto limitativo, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada departamento o ente con presupuesto limitativo el 7% del total de los créditos, consignados al inicio de cada ejercicio presupuestario, del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de cada sección presupuestaria, y, en todo caso, en el momento de su dotación si éste no coincide con el crédito inicial.

Este porcentaje podrá ser modificado por la Ley anual de Presupuestos.

3. Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del Tesoro Público, justificarán su aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente.

Artículo 74. Pagos a justificar.

1. Se consideran pagos a justificar las provisiones de fondos de carácter presupuestario que se realicen a favor de las habilitaciones para la atención de gastos cuando:

a) Excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones con anterioridad a la formulación de las propuestas de pago.

b) Los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Los servicios o prestaciones vayan a realizarse en localidad donde no exista dependencia del departamento, organismo o entidad de que se trate.

d) Vayan destinados a servicios no transferidos a los Cabildos Insulares y que por carecer la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de una estructura suficiente para llevarlos a la práctica sea encomendada su realización a los Cabildos Insulares.

e) Se destinen a atender obligaciones imputables al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, sin que, en ningún caso, con cargo a este libramiento puedan realizarse pagos individualizados por importe superior a 6 mil euros.

f) Los pagos derivados de expedientes de expropiación forzosa.

2. Reglamentariamente se establecerán aquellos gastos que derivados de la asistencia a los usuarios del Servicio Canario de la Salud y que no se encuentren recogidos en el apartado 1 del presente artículo puedan ser abonados como pagos a justificar.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de esta Ley, con cargo a los libramientos a justificar, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio. No obstante, el titular del departamento competente en materia de Hacienda, podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general.

4. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de 3 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrá ser rendida en el plazo de 6 meses. El órgano competente en materia de Tesoro, y, en su caso, los titulares de los demás entes con presupuesto limitativo podrán, excepcionalmente ampliar estos plazos a 6 y 12 meses, respectivamente.

5. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos previstos en esta Ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta.

6. En el curso de los 2 meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.

Los ingresos del ejercicio corriente que se produzcan por reintegro de los libramientos a justificar darán lugar a la reposición del crédito, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.





^

Artículo 75. Gestión del presupuesto de ingresos.

1. La gestión del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:

- a. Reconocimiento del derecho.
- b. Extinción del derecho.

2. Reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de sus organismos autónomos.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de esta Ley, la extinción del derecho podrá producirse por su cobro en metálico, así como en especie, o por compensación, en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.

Artículo 76. Devoluciones de ingresos.

En la gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente establecida, y el pago de la devolución.

Documentos contables de la ordenación del gasto y del pago

Para que **un documento adquiera la categoría de documento contable** tiene que **ser intervenido por el interventor y autorizado por el gestor.**

^



- Pagos en firme y a justificar. Justificación de los libramientos.

REGLAMENTO General de Ordenación Contable de Gastos, Pagos e Ingresos

BOC - 1981/005. Miércoles 4 de Marzo de 1981

El Pleno de la junta de Canarias, en sesión celebrada el 5 de Mayo de 1980, acordó aprobar el siguiente Reglamento

Artículo 29.º

1.º) Serán **pagos en firme** los que ordinariamente se realicen conociendo previamente de manera exacta el importe de la obligación que mediante ellas se haya de atender.

2.º) Serán **pagos a justificar** los que resultaran de la aplicación del artículo 45 de esta disposición.

SECCION IV. De los Pagos a justificar

Artículo 45.

1. Serán considerados como pagos a justificar aquellos que correspondan a la satisfacción de necesidades en las que no es posible conocer de momento, el importe exacto que alcanzan, o cuyos comprobantes no se puedan obtener antes de efectuarlos, sin perjuicio de su aplicación al correspondiente crédito presupuestario.

2. La apreciación de si se dan las anteriores circunstancias, la hará, en cada caso, el Ordenador de Pagos, oído el Interventor.

Artículo 46.

1. El perceptor de un libramiento al que se refiera el artículo anterior, quedará obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro del término fijado en cada caso y que **nunca será superior a 3 meses**, habiendo de reintegrar el remanente, si lo hubiese. La Intervención en el **plazo de otro mes** aprobará la cuenta o emitirá los reparos procedentes.

2. Será a cargo exclusivo del perceptor las cantidades satisfechas para finalidades diferentes a las señaladas en los libramientos o las que sobrepasen el importe librado.

3. **No se librará ninguna nueva cantidad por este concepto a personas que tengan pendientes de justificar** mandamientos de pago de esta naturaleza.

4. La intervención llevará un registro de libramientos a justificar en el que se hará constar el nombre del perceptor, la cantidad librada, la finalidad, el término, la fecha de la justificación y de la aprobación de la cuenta.

Artículo 47.

1. Se podrán expedir con el carácter de **"a justificar"** mandamientos de pago para:

1. comisiones, visitas y otros servicios análogos.

2.- Para que tales atenciones puedan ser satisfechas, será necesaria la orden que disponga el servicio y lo justifique provisionalmente sin perjuicio de acompañar, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, la documentación siguiente:

a) Itinerario, cuando se trate de gestiones que hayan de realizarse fuera del lugar de la residencia.
b) Cuenta de los gastos ocasionados aprobada por el Consejero Ordenador respectivo y fiscalizada por, el Interventor correspondiente.
c) Copia de la orden que dispuso el servicio y
d) Cartas de pago de los reintegros efectuados.

Artículo 48. Cuando haya de realizarse algún pago fuera de la localidad donde tuviera la Sede los Ordenadores de Pago, se expedirá un Mandamiento a justificar por la cantidad necesaria para cubrir la obligación de cuyo importe se hará cargo el Tesorero Cajero respectivo quien deberá verificar el abono en el término más breve posible, **nunca en plazo superior a un mes** y posteriormente deberá acompañar al Mandamiento los documentos que lo justifiquen.





CONTROL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA - ^

El control de la actividad financiera puede definirse como aquella actividad tendente **a comprobar o fiscalizar** que la ejecución del Presupuesto realizada por el Ejecutivo se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Presupuestos.

Los órganos de control de la ejecución presupuestaria son:

1.- Órganos de **control interno**:

El control interno se lleva a efecto **por las Intervenciones** de las respectivas Administraciones, configuradas como órganos de la Administración, dotados de plena autonomía funcional respecto de los órganos y entes controlados, que realizan de forma desconcentrada el control interno, a través del ejercicio de la función interventora y del control financiero. **Tanto en el ámbito del Estado como de la Comunidad Autónoma Canaria**, tal función es asumida por la **Intervención General**.

La fiscalización previa, ya que el art. 150 LGP establece en su párrafo 2 “La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores”. Se define como el **trámite en virtud del cual el órgano interventor informa al gestor de que el expediente reúne cuantos requisitos exigen las normas y por tanto puede realizarse el gasto que se pretende llevar a cabo**. Por tanto, un requisito indispensable para el procedimiento es que se certifique la **existencia de una crédito presupuestario**. Es en definitiva control de legalidad de la propuesta y que tiene lugar antes de que se autorice el gasto.

El **informe de fiscalización** previa del gasto **es preceptivo y en cierta medida vinculante**: Así, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, si la Intervención no está de acuerdo con el gasto a realizar deberá consignar sus **reparos** por escrito. La formulación del reparo **suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado**, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, **en el caso de no aceptación del reparo por el órgano gestor**, se deberá someter el expediente al conocimiento de la **I.G.A.E. (Intervención General de la Administración del Estado)**. Cuando el reparo venga de la propia I.G.A.E. o bien ésta haya confirmado el de la Intervención delegada, **si el gestor sigue en desacuerdo**, corresponde adoptar la **decisión definitiva al Consejo de Ministros** (quien en última instancia puede **LEVANTAR EL REPARO DE INTERVENCIÓN**).

2.- Órganos de **control externo**.

- **Las Cortes Generales o El Parlamento de Canarias**; que realiza un control posterior y de naturaleza esencialmente política, instrumentado a través de la **aprobación de la Cuenta General**.

- **El Tribunal de Cuentas**, que desempeña la función de fiscalización y jurisdiccional sobre la Comunidad Autónoma de Canarias;

- (En Canarias además, se coordina con el anterior órgano **La Audiencia de Cuentas de Canarias**, que es el órgano de la Comunidad Autónoma, dependiente del Parlamento de Canarias, al que compete la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, y en coordinación con éste).



Según Ley 11/2006

TÍTULO V - Del Tesoro, de la Deuda y de las operaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Canarias

CAPÍTULO I - Normas generales

Artículo 82. Tesoro de la Comunidad Autónoma.

1. Constituyen el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de los entes del sector público con presupuesto limitativo a que se refiere el número 1 del artículo 3 de esta Ley, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. Los fondos de los entes del sector público con presupuesto estimativo a que se refiere el número 2 del artículo 3 de esta Ley podrán estar situados en el Tesoro de la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca el consejero competente en materia de hacienda, el cual asimismo determinará las condiciones de gestión de los citados fondos.

Los fondos a que se refiere el párrafo anterior no formarán parte de las disponibilidades del Tesoro de la Comunidad Autónoma por operaciones presupuestarias, y se contabilizarán en cuentas no presupuestarias en las condiciones que se determinen por el consejero competente en materia de hacienda.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se considere conveniente por razón de las operaciones o del lugar en que éstas deban efectuarse, los entes del sector público con presupuesto estimativo a que se refiere el número 2 del artículo 3 de esta Ley podrán abrir cuentas en cualquiera de las entidades de crédito legalmente autorizadas para operar en España de acuerdo con la legislación aplicable, previa autorización de la dirección general competente en materia de tesorería.

Artículo 83. Funciones del Tesoro.

Son funciones encomendadas al Tesoro:

- a) Custodiar los fondos, pagar las obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y recaudar sus derechos.
- b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
- c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la puntual satisfacción de las obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d) Responder de los avales contraídos por la Comunidad Autónoma de Canarias según las disposiciones de esta Ley.
- e) Emitir, contraer y gestionar la Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias y ejecutar las operaciones financieras relativas a la misma.
- f) Realizar las demás funciones que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.

Artículo 84. Caja de Depósitos.

1. Las garantías que se constituyan a favor de los entes del sector público autonómico que ajusten su actividad al derecho público, se depositarán en la Caja de Depósitos, órgano administrativo integrado en la dirección general con competencias en materia de Tesoro.

2. Corresponde al Gobierno regular los aspectos relativos a las modalidades de garantías y depósitos que se constituyan en la misma, así como los procedimientos de constitución, gestión, prescripción e incautación, así como las condiciones que deben cumplir los instrumentos empleados como garantía y las entidades que las prestan.

3. El consejero competente en materia de Hacienda, establecerá las instrucciones precisas para el funcionamiento de la Caja de Depósitos.





CAPÍTULO II - Gestión de la Tesorería

Artículo 85. Relación con las entidades financieras.

1. Los fondos de los entes del sector público con presupuesto limitativo se situarán en el Banco de España y en las entidades de crédito que operen en Canarias.
2. La prestación por el Banco de España de servicios bancarios a la Comunidad Autónoma de Canarias se realizará en los términos que se convenga con aquél, conforme a la normativa específica del mismo.
3. La apertura de cuentas en entidades de crédito distintas del Banco de España se realizará mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se garantizará los principios de objetividad, transparencia, publicidad y concurrencia.
4. La dirección general competente en materia de Tesoro, podrá suscribir convenios con las entidades de crédito, tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados los fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma y el resto de los entes con presupuesto limitativo, y en especial, el tipo de interés al que serán retribuidas, las comisiones a pagar, en su caso, los medios de pago asociados a las mismas y las obligaciones de información asumidas por entidades de crédito. Podrá pactarse que los pagos derivados de los gastos que generen las cuentas corrientes se reduzcan con cargo a los ingresos por los intereses devengados por las mismas.

Artículo 86. Medios de cobro y pago.

1. En las condiciones que establezca el consejero competente en materia de Hacienda, los ingresos y pagos de los entes con presupuesto limitativo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de cobro y pago, sean o no bancarios.
2. Corresponde igualmente al titular del departamento competente en materia de Hacienda, establecer la utilización de medios especiales para la realización de determinados cobros o pagos, así como la realización de ingresos mediante efectos timbrados.

TÍTULO VII - De la contabilidad del sector público

CAPÍTULO I - Normas generales

Artículo 107. Principios generales.

1. Las entidades integrantes del sector público deberán aplicar los principios contables que correspondan según lo establecido en esta Ley, tanto para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados de su actividad como para facilitar datos e información con trascendencia económica.
2. La contabilidad pública se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades del mismo.
3. Las entidades integrantes del sector público están sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones a la Audiencia de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General.

Artículo 108. Fines de la contabilidad del sector público.

La contabilidad del sector público debe permitir el cumplimiento de los siguientes fines:

- a) Mostrar la ejecución de los presupuestos y sus resultados.
- b) Reflejar la composición y situación del patrimonio, así como sus variaciones y determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial.
- c) Suministrar información para determinar el coste de los servicios públicos.
- d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, así como las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Parlamento de Canarias, a la Audiencia de Cuentas o al Tribunal de Cuentas.
- e) Proporcionar los datos necesarios para suministrar la información al Ministerio de Economía y Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el desarrollo de las funciones que a ambos órganos les otorga la normativa en materia de estabilidad presupuestaria, así como la información a suministrar a la Intervención General de la Administración del Estado.
- f) Facilitar los datos y demás antecedentes precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público.
- g) Suministrar información económica y financiera para la toma de decisiones.
- h) Proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y al ejercicio de las funciones de control.





^

Artículo 109. Aplicación de los principios contables.

1. La contabilidad de las entidades integrantes del sector público se desarrollará aplicando los principios contables que correspondan conforme a los criterios indicados en los siguientes apartados.

2. Deberán aplicar los principios contables públicos previstos en el artículo siguiente, así como el desarrollo de los principios y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo, los entes con presupuesto limitativo.

3. Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, los entes con presupuesto estimativo, excepto las fundaciones públicas que aplicarán los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan.

Artículo 110. Principios contables públicos.

1. Las entidades previstas en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Ley deberán aplicar los siguientes principios contables:

a) La imputación temporal de gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.

b) Todos los hechos contables deberán ser registrados en el oportuno orden cronológico.

c) Se presumirá que continúa la actividad por tiempo indefinido.

d) No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.

e) La aplicación de estos principios debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar, siempre que no se vulnere una norma de obligado cumplimiento.

f) De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio. De los gastos, deben contabilizarse los efectivamente realizados así como, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior, sin perjuicio de que la imputación presupuestaria de los mismos se realice cuando estén efectivamente realizados.

g) Todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. Las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

h) El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación durante el ejercicio.

i) En ningún caso, deben compensarse las partidas del activo y del pasivo, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales.

j) Constituirá entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

k) La imputación de las transacciones o hechos contables debe efectuarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, a activos, pasivos, gastos o ingresos de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. Además, aquellas operaciones que deban aplicarse a los presupuestos de gastos e ingresos se registrarán, desde el punto de vista presupuestario, de acuerdo con las reglas previstas en el título referido a los presupuestos.

2. En los casos de conflicto entre los principios contables públicos, deben prevalecer los principios previstos en los párrafos a) y b) del apartado anterior.

3. Cuando la aplicación de estos principios contables no sea suficiente para que las cuentas anuales expresen la imagen fiel, deberá suministrarse información adicional en las cuentas anuales sobre los principios contables adicionales aplicados.

4. En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un principio contable sea incompatible con la imagen fiel que deben mostrar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha aplicación, lo cual se mencionará en las cuentas anuales, explicando su motivación e indicando su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera, la ejecución del presupuesto y los resultados de la entidad.

^



^

Artículo 111. Destinatarios de la información contable.

La información que suministra la Contabilidad Pública estará dirigida a los órganos de dirección y gestión de las entidades que integran el sector público, a los de representación política, a los de control externo e interno y a los departamentos ministeriales y órganos estatales a los que mediante normas o acuerdos se les atribuya competencias de coordinación entre la Administración estatal y la Administración autonómica.

CAPÍTULO II - Competencias en materia contable

Artículo 112. Competencias del consejero competente en materia de Hacienda.

Corresponde al consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta de la Intervención General:

- a) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos.
- b) Aprobar los planes parciales o especiales de Contabilidad Pública que se elaboren conforme el plan general pudiendo dictar normas para la articulación de ambas y sobre información contable a efectos de rendición de cuentas.
- c) Aprobar el Plan de Contabilidad para las universidades públicas canarias.
- d) Determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse a la Audiencia de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas regulando, a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
- e) Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- f) Establecer la forma y plazos de rendición de cuentas anuales de las entidades del sector público.
- g) Determinar el procedimiento de obtención de las cuentas agregadas o consolidadas, total o parcialmente.
- h) Cualquier otra no atribuida expresamente a otro órgano.

Artículo 113. Competencias de la Intervención General.

1. La Intervención General de la Comunidad Autónoma es el centro directivo de la Contabilidad Pública y le corresponde:

- a) Inspeccionar la actividad contable de las entidades que integran el sector público.
- b) Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse a la Audiencia de Cuentas.
- c) Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público, que deban aplicar los principios contables públicos.
- d) Establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, relativos al sistema de información contable, que deberán aplicar las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos.
- e) Determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General, por las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos.
- f) Establecer los criterios, procedimientos y excepciones para la centralización en la Intervención General de la información contable de las entidades del sector público.
- g) Determinar el contenido mínimo de la información a que hace referencia el artículo 119 de la presente ley.
- h) Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el apartado 2 del artículo 2 de esta ley.

2. La Intervención General es el centro gestor de la Contabilidad Pública y le corresponde:

- a) Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
- b) Examinar, formular, en su caso, observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas en los casos en que así proceda.
- c) Recabar la presentación de cuentas, informes, estados y demás documentos sujetos a su examen crítico.
- d) Centralizar la información, deducida de la contabilidad de los entes que integran el sector público.
- e) Proporcionar información para elaborar las cuentas económicas del sector público de la Comunidad de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
- f) Diseñar los mecanismos y realizar las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confidencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable.

^



CAPÍTULO III - Información contable

Artículo 114. Formulación de las cuentas anuales.

Todas las entidades del sector público **deberán formular sus cuentas anuales**, de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación.

Las entidades del sector público con presupuesto estimativo deberán formularlas, en el **plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico**, poniéndolos a disposición de los auditores que corresponda, según lo previsto en los artículos 144 y 148 de esta Ley.

Artículo 117. Contenido de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.

1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma contendrá los **siguientes documentos**:

a) Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de dichas entidades.

b) Cuenta General de los entes con presupuesto estimativo, excepto las fundaciones públicas, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollen.

c) Cuenta General de fundaciones públicas, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.

d) Cuenta de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de esta ley.

e) Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores documentos.

2. Asimismo, se adjuntará a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio las cuentas de las universidades públicas canarias.

3. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma suministrará información sobre:

a) La situación económica, financiera y patrimonial del sector público.

b) Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.

c) La ejecución y liquidación de los presupuestos, desagregado en las clasificaciones de las estructuras presupuestarias de ingresos y gastos.

d) La Deuda Pública.

e) Los avales concedidos.

f) Distribución territorializada del gasto.

Artículo 118. Información a remitir al Parlamento.

La consejería competente en materia de Hacienda **remitirá trimestralmente** a la **Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias** **información sobre ejecución de los presupuestos**, de sus modificaciones y operaciones de tesorería y cualquier otra que se considere de interés general.

Artículo 119. Información a publicar en el Boletín Oficial de Canarias.

1. La Intervención General publicará, en el Boletín Oficial de Canarias la información que se detalla a continuación:

a) Con periodicidad trimestral, la relativa a las operaciones de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos y de sus modificaciones, y operaciones de tesorería, y de las demás que se consideren de interés general.

b) Anualmente, un resumen de los principales estados y documentos que conformen la Cuenta General.

2. Las entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el Boletín Oficial de Canarias el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales.

3. La Intervención General determinará el contenido mínimo de la información a publicar, así como la conveniencia de publicar dicha información a través de otros medios.





CAPÍTULO IV - Rendición de cuentas

Artículo 120. Obligación de rendir cuentas.

Las entidades integrantes del sector público **rendirán a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas**, por el conducto de la Intervención General, la información contable establecida en esta Ley.

Artículo 121. Cuentadantes.

1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso:

- a) Las autoridades y los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- b) Los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales.
- c) Los presidentes del consejo de administración de las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en proceso de liquidación.
- e) Los presidentes de los patronatos de las fundaciones públicas.
- f) Los órganos del resto de entidades de derecho público que determinen sus normas reguladoras o, en su defecto, los órganos de las mismas que tengan atribuida la competencia para la aprobación de gastos.

2. Los cuentadantes de las entidades y órganos enumerados en el apartado anterior son responsables de la información contable, y les corresponde rendir, en los plazos fijados al efecto y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse a la Audiencia de Cuentas de Canarias o al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General.

La responsabilidad de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad contable regulada en el título X de esta Ley, en la que incurren quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

3. También deberán rendir cuentas, en la forma que reglamentariamente se establezca, los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores, sin perjuicio de que sean intervenidas las respectivas operaciones.

4. Si una sociedad mercantil pública deja de formar parte del sector público, tendrá obligación de rendir las cuentas correspondientes a dicho período contable, asumiendo las obligaciones de rendición del presidente del consejo de administración en la fecha en que se produzca la citada rendición.

Si una sociedad mercantil pública acordara disolverse, deberá rendir cuentas hasta la fecha del acuerdo de disolución e igualmente desde dicha fecha hasta la finalización del proceso de liquidación. No obstante lo anterior, si la sociedad en liquidación aprobase cuentas anuales, la rendición será anual.

5. En caso de extinción de una fundación pública, ésta deberá rendir cuentas hasta la fecha de efectividad de la extinción.

En caso de liquidación de una fundación pública, ésta deberá rendir cuentas desde dicha fecha hasta la finalización del proceso de liquidación. No obstante lo anterior, si la fundación en liquidación aprobase cuentas anuales, la rendición será anual.

Si una fundación pública deja de formar parte del mismo, tendrá obligación de rendir las cuentas correspondientes a dicho período contable, asumiendo las obligaciones de rendición el presidente del patronato en la fecha en que se produzca la citada rendición.





TÍTULO VIII - Del control de la gestión económico-financiera del sector público

CAPÍTULO I - Normas generales

Artículo 123. Del control de la gestión económica y financiera del sector público.

1. El control de la gestión económica y financiera del sector público se ejercerá:

- Por el Tribunal de Cuentas.
- Por el Parlamento de Canarias.
- Por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
- Por la Intervención General.

2. La Intervención General ejercerá, en los términos previstos en esta Ley y en su reglamento de organización y funcionamiento, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle.

Artículo 124. Objetivos del control.

El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, y tendrá los siguientes objetivos:

- Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control.
- Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas y su fiel y regular reflejo en las cuentas, informes y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad.
- Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realizan de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en esta Ley.

CAPÍTULO II - De la función interventora

Artículo 129. Objeto de la función interventora.

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público que den lugar al reconocimiento o extinción de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material, correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.

Artículo 130. Ámbito de aplicación de la función interventora.

1. La función interventora se ejercerá por la Intervención General y sus interventores delegados respecto de los actos y documentos realizados por los sujetos del sector público con presupuesto limitativo.

2. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a los referidos actos participen diversas administraciones públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de las administraciones referidas en el apartado anterior.

3. El Gobierno, a propuesta de la Intervención General, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora, respecto de toda la actividad de los sujetos mencionados en el apartado 1 de este artículo o de algunas áreas de gestión de los mismos.

Artículo 131. Modalidades de ejercicio.

1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

- La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.
- La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.



Artículo 132. No sujeción a la fiscalización previa.

No estarán sometidos a la fiscalización previa:

- a) Los **contratos menores**.
- b) Los gastos de carácter periódico y demás de **tracto sucesivo**, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o **contrato** del que deriven o sus modificaciones.
- c) Los gastos cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija o de pagos a justificar que, conforme a la naturaleza del gasto y cuantía, estén excluidos de tal forma de intervención.
- d) Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales.
- e) Las subvenciones y transferencias **nominadas**.
- f) Los premios de cobranza.
- g) Los expedientes de responsabilidad patrimonial que pudieran derivarse de la asistencia sanitaria prestada en el ámbito de actuación del Servicio Canario de la Salud.

Artículo 133. Fiscalización e intervención previa limitada.

1. El Gobierno, a propuesta de la Intervención General, podrá acordar que la fiscalización e intervención previa se limiten a comprobar los extremos siguientes:

a) La existencia de crédito presupuestario, y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual, se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 49 de esta Ley.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente; se comprobará también la competencia del órgano que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate y además se verificará la existencia de autorización del Gobierno y/o del titular del departamento, organismo o ente en los supuestos en que legalmente se requiera.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Gobierno a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General.

2. La fiscalización previa limitada no será de aplicación a los gastos que deban ser aprobados por el Gobierno y a los expedientes cuya fiscalización sea competencia del interventor general.

3. En la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos, se verificarán los extremos exigidos por su normativa específica.

Artículo 134. Reparos.

1. Si la Intervención, en el ejercicio de la función interventora, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito, con cita de los preceptos en los que sustente su criterio. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas, en cuyo caso el órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de ello, o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en artículo siguiente.

2. Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación del reparo en los casos siguientes:

- a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
- b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
- c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
- d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
- e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro o a un tercero.



^

En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.

3. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización previa limitada, sólo procederá la formulación de reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobación establecidos en el artículo anterior.

Los interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. En este régimen no resultará de aplicación la posibilidad contenida en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

Artículo 135. Discrepancias.

1. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará su discrepancia, motivada con las normas en las que sustente su criterio, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

2. En los supuestos en que el reparo haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá al interventor general resolver la discrepancia en el plazo de quince días, siendo esta resolución obligatoria para aquélla.

3. Cuando el reparo haya sido formulado por el interventor general o éste haya confirmado el de una Intervención Delegada, corresponderá resolver las discrepancias al Gobierno.

4. A los efectos previstos en el número anterior, corresponde al titular del departamento al que afecte el reparo elevar el expediente al Gobierno acompañado de informe motivado.

^



TÍTULO X - De las responsabilidades

Artículo 155. Ámbito de aplicación.

Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta Ley, que por dolo o culpa grave adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley o de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicables, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.

Artículo 156. Las infracciones y su plazo de prescripción.

1. Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior:

- a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
- b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
- c) Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta Ley o en la Ley anual de Presupuestos que sea aplicable.
- d) Dar lugar a pagos indebidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de esta Ley.
- e) No justificar la inversión de los fondos recibidos en concepto de anticipos de caja fija y de pagos a justificar.
- f) Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley, o de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicables, cuando concurren los supuestos establecidos en el artículo 155 de esta Ley.

2. Las infracciones tipificadas en el número anterior darán lugar, en su caso, a la obligación de indemnizar establecida en el artículo anterior.

3. Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán en el **plazo de 4 años**, a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

4. El plazo de prescripción se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento de la persona afectada, del expediente de responsabilidad.





HOJA DE RUTA

Cód. test: 29151

2026 CAC C2 TL FC - 14. ¿Quién o qué órgano eleva, al órgano competente, el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?:

- A) El Consejero competente en materia de Hacienda. B) El Presidente del Gobierno de Canarias.
C) El Parlamento de Canarias. D) La Agencia Tributaria Canaria.

2026 CAC C2 TL FC - 15. ¿Cuándo debe ser remitido el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias al Parlamento de Canarias?:

- A) Hasta el día 1 de octubre, inclusive, del ejercicio anterior de su aprobación.
B) El plazo máximo es el día 1 de enero del año de aprobación.
C) Antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.
D) Hasta el día 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se refiera.

2026 CAC C2 TL FC - R2. Indique qué memorias debe incluir el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias:

- A) Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto, las memorias descriptivas de los programas de gasto y una memoria de los beneficios fiscales y de las previsiones de los recursos de naturaleza tributaria.
B) Las memorias de personal, las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto y las memorias descriptivas de los programas de gasto.
C) Las memorias de personal, las memorias de operaciones de capital y las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto.
D) Las memorias explicativas de cada presupuesto y las memorias de personal, de operaciones financieras e internacionales.

2023 Batería SCS C1 TL PE - 71.-) Según el artículo 35 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen:

- a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio.
b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público y privado.
d) Todas las anteriores son incorrectas.

2023 Batería SCS C1 TL PE - 72.-) Según el artículo 41 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, por el departamento competente en materia de Hacienda teniendo en cuenta:

- a) La organización del sector público. b) La naturaleza económica de los ingresos y de los gastos.
c) Las finalidades y los objetivos que se pretenda conseguir. d) Todas las anteriores son correctas.

2023 Batería SCS C1 TL PE - 73.-) Según el artículo 42 de la Ley de 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, los estados de gastos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

- a) La clasificación orgánica, que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades, según proceda.
b) La clasificación por programas, que deberá ser coherente con los programas de actuación plurianual, agrupará los créditos por objetivos y finalidades, pudiendo desagregarse en niveles inferiores.
c) La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras.
d) Todas las anteriores son correctas.

2023 Batería SCS C1 TL PE - 74.-) Según el artículo 43 de la Ley de 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones:

- a) Orgánica y económica. b) Orgánica y por programas.
c) Económica y por programas. d) Por programas y territorial.



^

2023 Batería SCS C1 TL PE - 299.-) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2006, 11 de diciembre, será remitido al Parlamento de Canarias antes del día:

- a) 1 de noviembre del año anterior al que se refiera. b) 1 de septiembre del año anterior al que se refiera.
- c) 1 de octubre del año anterior al que se refiera. d) 1 de diciembre del año anterior al que se refiera.

2023 Batería SCS C1 TL PE - R25.-) El artículo 35 de la Ley 11/2006, 11 de diciembre define a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias como:

- a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- c) La expresión cifrada y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- d) La expresión conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

2023 Batería CAC C1 TL FC - 107.-) ¿Qué integran los escenarios presupuestarios plurianuales?

- a. Un estado de gastos. b. Un escenario de ingresos y un escenario de gastos. c. Un estado de ingresos.

2023 Batería CAC C1 TL FC - 108.-) Definición de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme establece el artículo 35 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- a. La expresión conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio del sector público.
- b. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos del ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- c. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

^



14-A-15-C-R2-A-71-B-72-D-73-D-74-A-299-A-R25-B-107-B-108-C

Hoja de Ruta Presupuesto Comunidad Autónoma de Canarias

Cód. test: 29150

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 109.-) Conforme a la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se presentarán y aprobarán atendiendo al cumplimiento de qué objetivo:

- a. La estabilidad presupuestaria. b. La seguridad jurídica. c. La sostenibilidad financiera.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 110.-) Conforme a la Ley de la Hacienda Pública Canaria, en el ejercicio presupuestario las obligaciones reconocidas, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario se imputarán hasta:

- a. El 31 de diciembre. b. El último día hábil del ejercicio. c. El 15 de enero siguiente.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 111.-) ¿Cómo se aprueban los créditos extraordinarios y suplementos de créditos?

- a. Mediante Ley del Parlamento de Canarias. b. Por el Consejero competente en materia de Hacienda.
c. Mediante Acuerdo de Gobierno.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 112.-) A los efectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria el sector público se divide en:

- a. Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto convencional.
b. Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto ponderado.
c. Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto estimativo.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 113.-) Según la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estarán integrados por:

- a. Los presupuestos de los sujetos del sector público con presupuesto convencional.
b. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto ponderado.
c. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto estimativo.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 114.-) ¿Cuál es el ámbito temporal de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?

- a. Coincidirá con el año parlamentario. b. Coincidirá con el año natural. c. Coincidirá con el año hábil.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 115.-) A efectos del procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿quién elabora el anteproyecto del estado de ingresos de la Administración Pública Canaria?

- a. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. b. Cada departamento.
c. La Consejería competente en materia de Hacienda.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 116.-) ¿Quién establece las directrices a las que se someterá la elaboración del presupuesto?

- a. La consejería competente en materia de Hacienda.
b. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda.
c. El Presidente del Gobierno de Canarias.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 117.-) ¿A quién corresponde elevar al Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?

- a. Al Presidente del Gobierno de Canarias. b. A la Comisión Interdepartamental Presupuestaria (C.I.P.).
c. Al Consejero competente en materia de Hacienda.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 118.-) ¿En qué fecha se debe remitir al Parlamento de Canarias, el Proyecto Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?

- a. Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. b. Antes del día 1 de diciembre del año anterior al que se refiera.
c. Antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 119.-) ¿Cuál de la siguiente documentación complementaria se deberá presentar acompañando el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias?

- a. Un anexo de operaciones corrientes. b. Las memorias descriptivas de los programas de ingresos.
c. Los estados consolidados de los presupuestos.

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 120.-) ¿De acuerdo a qué clasificaciones se estructuran los estados de gastos de los Presupuestos Generales del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo?

- a. Orgánica, por sectores, económica y territorial. b. Orgánica, por programas, económica y jurisdiccional.
c. Orgánica, por programas, económica y territorial.



^

2023 Bateria CAC C1 TL FC - 121.-) ¿Cómo se denomina la clasificación de los estados de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, según la cual agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades?

- a. Clasificación funcional. b. Clasificación por programa. c. Clasificación orgánica.

2023 AgencTribCanaria C1 TL - 30. Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria:

- a. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los ingresos y gastos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
b. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
c. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los ingresos y gastos a devengar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

2019 CAC C1 TL FC - 36.-) En la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, la estructura funcional y de programas, estructura económica, estructura orgánica y estructura territorial se aplica a:

- a. Los estados de gastos. b. Los estados de ingresos. c. Los estados de ingresos y gastos.
- ^



109-A-110-C-111-A-112-C-113-C-114-B-115-C-116-B-117-C-118-C-119-C-120-C-121-C-30-B-36-A

Test Elaborados (No Reales)

28117 - AEG

Test elaborado no real Presupuesto CAC - 15pgtas

1.-) La Ley que tiene por objeto la regulación de la actividad económico-financiera del sector público autonómico canario es:

- a. La Ley 11/2006, de 12 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- b. La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- c. La Ley 11/2006, de 12 de noviembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- d. La Ley 11/2006, de 11 de noviembre, de la Hacienda Pública Canaria.

2.-) No formará parte del sector público autonómico, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Hacienda Pública Canaria:

- a. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- b. Las Entidades Públicas Empresariales.
- c. Los Consorcios.
- d. Los Cabildos Insulares.

3.-) ¿Cuál de los siguientes es considerado sector público con presupuesto limitativo de acuerdo a la Ley de la Hacienda Pública Canaria:

- a. Las Entidades Públicas Empresariales.
- b. Las Sociedades Mercantiles.
- c. Los Organismos Autónomos.
- d. Las Fundaciones Públicas.

4.-) ¿Cuál de los siguientes es considerado sector público con presupuesto estimativo de acuerdo a la Ley de la Hacienda Pública Canaria:

- a. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- b. Las entidades públicas cuya actividad no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de distribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso, sin ánimo de lucro ni se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.
- c. Los Organismos Autónomos.
- d. Los Consorcios cuya actividad consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de distribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso, sin ánimo de lucro o se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.

5.-) La actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias se inspira en los principios de:

- a. Economía, eficacia, eficiencia, programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad presupuestarias; así como en los de legalidad y seguridad jurídica.
- b. Economía, eficacia, eficiencia, programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad presupuestarias; así como en los de legalidad y seguridad económica.
- c. Economía, eficacia, eficiencia, programación anual, plurianualidad presupuestaria, estabilidad presupuestarias; así como en los de legalidad y seguridad jurídica.
- d. Ergonomía, eficacia, eficiencia, programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad presupuestarias; así como en los de legalidad y seguridad jurídica.

6.-) La Hacienda Pública está constituida por:

- a. El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Gobierno de Canarias, que sujeten su actividad al derecho público.
- b. El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho privado.
- c. El conjunto de derechos y obligaciones de contenido jurídico cuya titularidad corresponde a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público.
- d. El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público.



^

7.-) Con carácter general, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la administración de los derechos económicos de la Hacienda Pública corresponde, según su titularidad:

- a. Al Director General del Tesoro y Política Financiera. b. A la consejería competente en materia de Hacienda.
- c. Al Gobierno de Canarias. d. Al titular de cada Consejería al que corresponda dicho derecho económico.

8.-) Las personas físicas o jurídicas que tengan a su cargo la administración de ingresos, respecto a la gestión, libramiento y rendición de las cuentas los mismos, dependerán funcionalmente:

- a. Del Director General del Tesoro y Política Financiera, entre otros.
- b. Únicamente de la consejería competente en materia de Hacienda. c. Del Gobierno de Canarias.
- d. De la consejería competente en materia de Hacienda o de la correspondiente entidad pública.

9.-) De acuerdo al artículo 10.3 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante:

- a. Orden del Consejero. b. Decreto acordado en Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
- c. Decreto del Presidente del Gobierno, acordado en Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
- d. Instrucción Reguladora Conjunta de las Consejerías competentes en Hacienda y Administración Pública.

10.-) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos prescribirá:

- a. A los tres años. b. A los cuatro años. c. A los cinco años. d. A los seis años.

11.-) Los escenarios presupuestarios plurianuales serán aprobados por: ^

- a. El Parlamento. b. El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda.
- c. El Consejero titular del área de Hacienda. d. El Presidente del Gobierno.

12.-) Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión:

- a. Cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- b. Cifrada, integral y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- c. Cifrada, conjunta y sistemática de los ingresos y pagos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
- d. Cifrada, conjunta y global de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

13.-) El anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma será aprobado por:

- a. El Parlamento. b. El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda.
- c. El Consejero titular del área de Hacienda. d. El Presidente del Gobierno.

14.-) En los departamentos quienes serán competentes para elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento integrando las propuestas de los demás órganos.

- a. El Parlamento. b. El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda.
- c. El Consejero titular del área de Hacienda. d. El Secretario General Técnico de dicho Departamento.

15.-)Cuál de las siguientes no será una clasificación que compondrá la estructura de los créditos presupuestarios de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- a. La clasificación económica. b. La clasificación por programas.
- c. La clasificación instrumental. d. La clasificación territorial.

^



1-B-2-D-3-C-4-D-5-A-6-D-7-B-8-D-9-B-10-B-11-B-12-A-13-B-14-D-15-C

28118 – AEG

Test elaborado no real Presupuesto CAC - 15pgtas

- 1.-) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no supere los límites y anualidades fijados en el número siguiente, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a:**
a. Dos años. b. Tres años. c. Cuatro años. d. Cinco años.
- 2.-) En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional del crédito del:**
a. Cinco por ciento. b. Diez por ciento. c. Quince por ciento. d. Veinte por ciento.
- 3.-) En los gastos plurianuales el crédito inicial se tomará el existente a nivel de:**
a. Servicio y capítulo. b. Sección y línea. c. Sección y capítulo. d. Capítulo y Política de gasto.
- 4.-)Cuál de las siguientes no será una restricción que se aplique a la hora de tramitar una transferencia de crédito.**
a. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
b. No podrán realizarse entre créditos de distintos servicios presupuestarios.
c. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos de la sección Deuda Pública.
d. No podrán servir para crear o incrementar dotaciones que den cobertura a subvenciones o aportaciones nominadas.
- 5.-) Podrán dar lugar a generaciones de crédito:**
a. Venta de bienes y prestación de servicios. b. Enajenaciones de inmovilizado.
c. Reembolsos de préstamos. d. Todas son correctas.
- 6.-) Con carácter excepcional podrán generar crédito en el presupuesto:**
a. Los ingresos que puedan generar crédito realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.
b. Los gastos que puedan generar crédito realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.
c. Los ingresos que puedan generar crédito realizados en el último mes del ejercicio anterior.
d. Los gastos que puedan generar crédito realizados en el último mes del ejercicio anterior.
- 7.-) Tendrán la condición de ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos destinados a:**
a. Satisfacer obligaciones derivadas de la Deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma.
b. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencias firmes condenatorias al pago de cantidades.
c. Las cuotas de la Seguridad Social así como la aportación de la Administración y organismos autónomos al régimen de previsión social del funcionariado adscrito o traspasado a ella.
d. Todas son correctas.
- 8.-) No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el de la sección:**
a. de Atenciones Protocolarias y Representativas. b. Inversión Inmobiliaria.
c. Deuda Pública. d. Todas son correctas.
- 9.-) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma se financiarán únicamente:**
a. Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto.
b. Bajas en otros créditos. c. Mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. d. Todas son correctas.
- 10.-) La competencia para autorizar las generaciones de crédito corresponde a:**
a. El titular de la Consejería. b. El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
c. El Gobierno de Canarias. d. El Director General del Tesoro y Política Financiera.
- 11.-) La competencia para autorizar las incorporaciones de crédito corresponde a:**
a. El titular de la Consejería. b. El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
c. El Gobierno de Canarias. d. El Director General del Tesoro y Política Financiera.
- 12.-) Con carácter general, la competencia para aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo corresponde a:**
a. El titular de la Consejería. b. El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
c. El Gobierno de Canarias. d. El Director General del Tesoro.
-



^

13.-) Con carácter general, la competencia para reconocer los gastos propios de los servicios a su cargo corresponde a:

- a. El titular de la Consejería. b. El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- c. El Gobierno de Canarias. d. El Director General del Tesoro.

14.-) Las facultades para aprobar y comprometer el gasto podrán ser desconcentradas mediante:

- a. Orden del Consejero. b. Decreto-Ley.
- c. Decreto del Gobierno. d. Decreto del Presidente del Gobierno.

15.-) La determinación de los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación compete:

- a. Al titular del departamento competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General.
- b. Al Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda.
- c. Al Interventor General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- d. Al Gobierno, a propuesta de cada consejero.

^



1-C-2-B-3-C-4-B-5-D-6-A-7-D-8-C-9-D-10-B-11-B-12-A-13-A-14-C-15-A



MÉTODO, PREPARACIÓN Y CONTENIDOS A CARGO DE VÍCTOR CABEZA



MÉTODO, PREPARACIÓN Y CONTENIDOS A CARGO DE VÍCTOR CABEZA

